WERKVERTRAG

Wohnhaus Schallergasse 35, 1120 Wien

§ 1 - Vertragsparteien und Vertretung

§ 1(1)

Auftraggeberin (AG) ist A&C Wohnart Immobilien GmbH, FN 668224h, Handelsgericht Wien, UID ATU83086125; Geschäftsanschrift Schallergasse 35, 1120 Wien; E-Mail office@ac-wohnart.at; Telefon +43 665 67055045. Die tatsächlich unterzeichnende vertretungsberechtigte Person und die aktuellen Firmenbuchdaten sind vor Unterzeichnung in Anlage 6 zu bestätigen. Die aktuelle Vertretungsberechtigung der tatsächlich unterzeichnenden Person ist zu belegen.

§ 1(2)

Auftragnehmer (AN) ist Dr. PECH Ziviltechnikergesellschaft mbH, FN 426034x, Handelsgericht Wien, UID ATU69226367; Büro-/Korrespondenzanschrift Johann Strauß-Gasse 32/11, 1040 Wien; E-Mail office@zt-pech.at; Telefon +43 1 5053680. Aktuelle Firmenbuchdaten und tatsächliche Vertretung sind vor Unterzeichnung zu bestätigen. Der Projektkontakt DI Bernhard Ployer wird damit nicht ungeprüft zur rechtsverbindlich unterzeichnenden Person bestimmt; die tatsächliche Vertretung wird in Anlage 6 belegt.

§ 1(3)

Vertretungsberechtigte Vertragsparteien entscheiden über Umfang, Entgelt und Vertragsänderungen. Fachliche Projektkontakte erhalten nur die in Anlage 6 ausdrücklich festgelegten Vollmachten. Die Bestellung einer Fachperson, ein Beginn der Bearbeitung oder ein Baubeginn wird durch diese Personenangaben nicht vorweggenommen.

§ 2 - Projekt und Vertragsgrundlagen

§ 2(1)

Gegenstand ist das Wohnhaus Schallergasse 35, 1120 Wien, mit Keller, Erdgeschoss und drei Obergeschossen, statischer Bestandsertüchtigung, zweigeschossigem Dachgeschossausbau, Aufzugszubau und hofseitigen Balkonen. Das Errichtungsjahr 1905 ist anhand der in Anlage 2 bezeichneten Bestandsunterlagen zu bestätigen. Die sechs Honorarpositionen nach Anlage 4 umfassen die konkretisierten eigenen Tragwerksleistungen. **Vollständige PI-Funktion nach § 127**, **vollständige ZT-Fertigstellungsbestätigung nach § 128** sowie **Bauwerksbuch für Bestand und neue Eingriffe einschließlich Erstprüfung und Registrierung** bleiben erforderliche Leistungen dieser Vertragsvorlage. **Erforderliche Funktion; Übernahme und Honorarabdeckung vor Unterzeichnung ausdrücklich zu bestätigen.** Diese Funktionen werden nicht ausgeschlossen; ihre vollständige Übernahme und Abdeckung durch das Grundhonorar sind durch das ursprüngliche Angebot nicht bereits bestätigt. Vor Unterzeichnung sind für jede Funktion Umfang, befugter Leistungsträger, Beauftragung, Termine und Einbeziehung in das Grundhonorar oder ein gesondert angebotenes und ausdrücklich angenommenes Entgelt in Anlagen 4 und 6 vollständig festzuhalten. Ein leeres Preisfeld bedeutet weder Kostenfreiheit noch eine automatische Zusatzbestellung. Die eigenen technischen Beiträge nach den sechs Positionen bleiben unabhängig hiervon geschuldet.

§ 2(2)

Grundlagen sind der Baubescheid MA 37 vom 2023.04.21, GZ MA37/1539234-2021-1, die genehmigten Einreichpläne P2041, Planstand 2023.04.20, sowie der gemeinsam festgehaltene Bestand und Architekturstand, insbesondere die bereitgestellten Unterlagen vom 2026.09.08. Maßgebliche Dateien, Indizes, Daten, Bewilligungsstatus und Empfang sind in Anlage 2 aufzunehmen. Spätere Dateiuploads ändern den Vertragsumfang nicht stillschweigend. Der AN dokumentiert für seinen Fachbereich die zeitlich und verfahrensrechtlich anwendbaren Vorschriften anhand Bewilligungs- und Planwechselstand, insbesondere der Übergangsregel des Art. V LGBl. für Wien Nr. 25/2026 für bei Inkrafttreten anhängige Verfahren. Aus einer späteren Gesetzesfassung wird keine automatische rückwirkende Nachrüstung des 2023 bewilligten Vorhabens abgeleitet. Erforderliche fachfremde beziehungsweise behördliche Klärungen werden rechtzeitig mit der AG veranlasst.

§ 2(3)

Spätere wirksam vereinbarte Nachträge gehen im ausdrücklich geänderten Bereich vor. Im Übrigen gelten in dieser Reihenfolge: Hauptvertrag; Anlagen 1, 3, 4 und 6; bestätigte Grundlagenliste in Anlage 2; Angebot des AN in Anlage 5. Das Angebot des AN gilt ergänzend, soweit es dem Hauptvertrag und seinen Anlagen nicht widerspricht. Andere AGB und ÖNORM-Vertragsbedingungen werden nur durch ausdrückliche beiderseitige Vereinbarung einbezogen.

§ 2(4)

Die Honorarpositionen und das Gesamthonorar sind in Anlage 4 festgelegt. Leistungsumfang, Festpreis- und Zahlungsregeln, Nutzungsrechte und Sicherheiten richten sich nach diesem Vertrag und seinen Anlagen; die Rangfolge nach Abs. 3 gilt. Die Vertragsannahme erfasst das vollständige Vertragsdokument einschließlich sämtlicher Anlagen. Eine Unterzeichnung allein des Angebots in Anlage 5 ersetzt die Unterzeichnung dieses Vertrages nicht. Die Festlegung der noch offenen vollständigen Funktionen nach Abs. 1 ist vor Unterzeichnung ausdrücklich aufzulösen; eine unverändert offen gelassene Preis- oder Rollenfrage ist keine bestätigte Leistung zum Grundhonorar.

§ 2(5)

Der Leistungs- und Bedingungsumfang richtet sich nach diesem Vertrag und seinen Anlagen. Vor Unterzeichnung bestätigt der AN ausdrücklich Preisgültigkeit, Ressourcen und die relative Terminplanung. Eine Verlängerung der Angebotsgültigkeit bedarf der ausdrücklichen Bestätigung des AN. Maßgeblich ist die in Anlage 2 bestätigte tatsächliche Bauteil-/Öffnungsliste einschließlich der dazu üblich erforderlichen Koordination; diese Leistung wird nicht durch pauschale Mengen-, RFI- oder Besprechungsgrenzen beschränkt. Die physischen Ortstermine richten sich nach § 7. Eine echte spätere Umfangsänderung folgt § 11.

§ 3 - Leistungsumfang und Abgrenzung

§ 3(1)

Der AN schuldet die vollständigen eigenen fachgerechten Planungs-, Prüf- und Dokumentationsergebnisse der sechs Honorarpositionen nach diesem Vertrag und Anlage 1. Für die vollständigen Funktionen nach §§ 5-6 gelten die vor Unterzeichnung ausdrücklich bestätigte Rollenübernahme, Leistungsabgrenzung und Honorarabdeckung nach Anlage 4 und Anlage 6. Er prüft die Vorbemessung und das Fundierungskonzept Jänner 2022 sowie vorhandene Mauerwerks- und Baugrunddaten und entwickelt daraus in eigener Verantwortung eine neue unterfertigte

§ 3(1) - Fortsetzung

Ausführungsstatik. Vorhandene Gutachten dürfen verwendet werden, soweit sie für den konkreten Umfang fachlich tragfähig sind; ihre ungeprüfte Weitergabe ersetzt die geschuldete Leistung nicht.

§ 3(2)

Enthalten sind Fundamentplatte und Gründung mit Neu/Alt-Anschluss, Aufzugsgrube und Schacht über sämtliche Geschosse, Ertüchtigung der Tram-/Dippelbaumdecken, die nach genehmigter Grundlage vorgesehene Stahlbetonverbunddecke über dem dritten Obergeschoss, tragende Wände, Pfeiler, Stürze, Durchbrüche und Auswechslungen. Die Plattendicke von 30 cm ist eine Konzeptannahme; der AN bestätigt sie durch Bemessung oder bezeichnet eine erforderliche Korrektur.

§ 3(3)

Enthalten sind das Holz-/Stahltragwerk des zweigeschossigen Dachgeschosses, Dachstuhl, Gaupen, Attika, Terrassen, Deckenscheiben, Aussteifungen und Windverbände, der Lastpfad im Bestand bis zur Fundierung, hofseitige Balkone einschließlich statischer Verankerung, Stiegen, Podeste, Stiegenhauswände und tragwerksrelevante Neu/Alt-Verbindungen.

§ 3(4)

Umfasst sind Feuermauern, statisch relevante Nachbaranschlüsse und Kamine/Rauchfänge im Einflussbereich des Tragwerks, abschnittsweise Unterfangungen mit Bemessung, Geometrie, Reihenfolge und Bewehrung sowie die erforderliche Baugrubensicherungs-, Verbau- und Abstützungsplanung. Für statisch notwendige Bauzustände werden Lasten, Reihenfolge, Sicherungen und Prüfhalte dokumentiert.

§ 3(5)

Die Tragfähigkeits-, Stabilitäts- und Gebrauchstauglichkeitsnachweise sowie die für das Vorhaben erforderliche brandschutztechnische Bemessung der tragenden Bauteile sind eingeschlossen. Bestehende Erdbeben- und Bestandsnachweise sind auf Verwendbarkeit zu prüfen und für den vereinbarten Umbau erforderlichenfalls zu ergänzen. Angewendete Vorschriften, Normfassungen und Übergangsbestimmungen sind in den Bemessungsgrundlagen anzugeben.

§ 3(6)

Nicht beauftragt sind BauKG-Koordination, allgemeines Baumanagement, kaufmännische Kostensteuerung, allgemeine ÖBA, Bauführung, allgemeine Baustellenorganisation, ein fachübergreifendes Brandschutzkonzept, Beziehungen zu Käufern/Mietern und allgemeine Außenanlagenplanung. Berechnungen der Weiterleitung in U-Bahn-Schächte und umfassende Beweissicherung fremder Nachbarobjekte erfordern einen gesonderten Auftrag. Die übernommenen tragwerksbezogenen Schnittstellen- und Warnpflichten bleiben bestehen. Das nach § 6 erforderliche vollständige Bauwerksbuch bleibt als zu bestätigende Funktion vorgesehen und wird durch diese Abgrenzung nicht auf das Tragwerk beschränkt; die eigenen Tragwerksbeiträge sind bereits Bestandteil der sechs Honorarpositionen.

§ 3(7)

Eine interne Baukostenschätzung oder Prozentmethode ist keine Zusage über die tatsächlichen Baukosten und kein automatischer Index für dieses Honorar. Die eigenen Leistungen der sechs Honorarpositionen werden zu deren unveränderten Preisen übernommen. Die vollständigen Funktionen nach §§ 5-6 erfordern die ausdrückliche Bestätigung nach § 2 Abs. 1; eine bloße Paketbezeichnung ersetzt diese Bestätigung nicht.

§ 4 - Ausführungsunterlagen und Planänderungen

§ 4(1)

Der AN erstellt aufeinander abgestimmte Positions- und Lastpläne je Geschoss, Schalungs- und Bewehrungspläne, Bewehrungs- und Biegelisten, Führungs- und statische Detailpläne für Holz und Stahl sowie Mengen- und Stücklisten aus seiner Planung. Anlage 1 legt den bauteilbezogenen Mindestinhalt fest. Technische Bieterfragen und eine tragwerksbezogene Schnittstellenliste sind enthalten; kaufmännische Angebotswertung und allgemeine kaufmännische Vergabeabstimmungen sind ausgeschlossen.

§ 4(2)

Sämtliche tragwerksrelevanten Knoten, Anschlüsse und Befestigungen werden bemessen. Die Unterlagen enthalten Typ beziehungsweise nachvollziehbare Bemessungskriterien, Materialien, Abmessungen, Anzahl und Anordnung der Verbindungsmittel, Rand- und Achsabstände, Blechdicken und Schweißnahtangaben. Maßgebliche Kräfte und Momente werden positionsbezogen im Rechenwerk und in den Plänen angegeben. Erforderliche Ausführungsdetails dürfen nicht allein auf eine noch nicht beauftragte Werkstattplanung verlagert werden. Die vollständigen Knoten-, Anschluss- und Ankerangaben werden mit dem betroffenen Bauteil geliefert: D2 Fundierung/Lift/Sicherungen, D3 Bestand/Öffnungen, D4 Dachgeschoss, D5 Balkone/Stiegen/Rest; jeweils vor Bestellung, Fertigung und Ausführung.

§ 4(3)

Herstellungsspezifische Werkstatt-, Abbund- und Fertigungspläne erstellt der ausführende Betrieb. Der AN stellt alle erforderlichen statischen Angaben und Details bereit und prüft dessen Pläne sowie Fertigteil-, Anker- und Dübelnachweise vor Herstellung. Herstellungsspezifische NC-/CNC-Dateien des Betriebes sind keine zusätzlich vom AN zu erstellende Fertigungsleistung. D5 umfasst die bis dahin rechtzeitig eingelangten Werkstattunterlagen und jedenfalls das vollständige eigene Ausführungsset des AN. Später eingelangte Werkstattunterlagen bleiben im Paket zu prüfen: die übliche Prüfung erfolgt binnen zwei Werktagen ab nachweisbarem Eingang; bei technisch erforderlicher längerer Bearbeitung nennt der AN innerhalb derselben Frist begründet einen konkreten Prüfungstermin. Vor der erforderlichen Prüfung darf keine Fertigung erfolgen. Späterer Fremdplaneingang allein verschiebt nicht die bereits fällige eigene Bemessung, Knoten-, Anker- und Detailplanung und begründet kein Zusatzhonorar; eine echte Umfangsänderung wird gesondert nach § 11 beurteilt.

§ 4(4)

Im Honorar enthalten sind mindestens zwei sachlich zusammenhängende Korrekturzyklen je Plan sowie die unentgeltliche Behebung eigener Fehler. Ein abgestimmter tragwerksbezogener Planwechsel innerhalb des vereinbarten Umbaukonzeptes, insbesondere Anpassungen von Wänden und Wohnungszuschnitten, einschließlich erforderlicher Berechnungen und Planbeilagen ist

§ 4(4) - Fortsetzung

enthalten. Eine zusätzliche grundlegende Variante oder Änderung des Tragwerkskonzepts unterliegt § 11.

§ 4(5)

Die architektonische Einreichung erfolgt durch den gesondert beauftragten Einreichplaner. Der AN liefert strukturelle Zuarbeit, Bewilligungsabgleich und Antworten auf tragwerksbezogene Behördenrückfragen. Abweichungen, die vor Ausführung ein behördliches Verfahren benötigen, sind rechtzeitig zu kennzeichnen; maßgeblich bleibt der tatsächlich ausführbare bewilligte Stand.

§ 5 - Prüfingenieur und Fertigstellungsnachweise

§ 5(1)

Vollständige PI-Funktion nach § 127. Erforderliche Funktion; Übernahme und Honorarabdeckung vor Unterzeichnung ausdrücklich zu bestätigen. Die AG verlangt die vollständige gesetzeskonforme PI-Betreuung bis zur Fertigstellung. Vor Unterzeichnung wird festgelegt, ob der AN sie durch eine befugte Person übernimmt oder ihre Erbringung durch einen gesondert beauftragten Leistungsträger koordiniert, und ob sie im Grundhonorar enthalten ist oder ein ausdrücklich angenommenes Zusatzangebot benötigt. Bei bestätigter Übernahme gelten die nachstehenden Anforderungen. Die AG bestellt und meldet die bestätigte geeignete Person vor Baubeginn mit Nachweis ihrer Kenntnisnahme; bei Wechsel erfolgt unverzüglich eine neue Bekanntgabe. Eigene statische Betreuung, interne Kontrolle und zugehörige Befunde des AN bleiben Bestandteil der sechs Positionen.

§ 5(2)

Der Prüfingenieur muss Ziviltechniker oder gerichtlich beeideter Sachverständiger für das einschlägige Fachgebiet sein, vom Bauwerber und Bauführer verschieden sein und darf zu ihnen in keinem Dienst- oder Organschaftsverhältnis stehen. Eine Kumulierung mit der Planung wird nur bei nachgewiesener Befugnis und gesetzeskonformer personeller Gestaltung zugelassen. Interne Kontrolle durch eine zweite fachkundige Person ersetzt keine vorgeschriebene Unabhängigkeit.

§ 5(3)

Bei bestätigter vollständiger PI-Übernahme wird der Beschauplan aus Bewilligung, Tragwerk, Bauablauf und gesetzlichen Prüfpflichten entwickelt. Er umfasst erforderliche Prüfungen von Untergrund, Fundamenten, Bewehrung, Trägern, Stützen und Schweißverbindungen, Rohbaubeschau und Nachweise der konsens- und vorschriftsgemäßen Ausführung einschließlich notwendiger Endprüfungen. Die Terminanzahl nach § 7 begrenzt keine gesetzlich oder sicherheitsbedingt notwendige Prüfung. Die zwölf enthaltenen sowie die bis zu sechs optionalen Termine nach § 7 betreffen die eigene statische Betreuung; damit wird kein bislang unbestätigtes vollständiges PI-Honorar festgelegt. Umfang und Vergütung der PI-Termine, Dokumentenarbeit, Berichte und Schlusskoordination sind vor Unterzeichnung gesondert hinsichtlich ihrer Abdeckung zu bestätigen. Eine notwendige Prüfung darf weder ausgelassen noch als bereits durchgeführt ausgegeben werden.

§ 5(4)

Die eigenen technischen Leistungen umfassen Plausibilitätsprüfung der Vorbemessung, dokumentierte interne Kontrolle der Berechnungen durch eine weitere fachkundige Person,

§ 5(4) - Fortsetzung

Festlegung der Zuverlässigkeits- und Schadensfolgeklasse, Plan/Statik-Abgleich, Prüfung fremder Werkstattunterlagen und der erforderlichen Materialnachweise einschließlich Prüf- und Würfelbefunden. Sie bleiben im Grundhonorar enthalten. Ein eigenständiges vollständiges PI-Prüfprogramm tritt bei bestätigter Funktionsübernahme hinzu; interne Kontrolle ersetzt keine vorgeschriebene unabhängige Funktion.

§ 5(5)

Bei bestätigter PI-Übernahme erhält jede gesetzliche Beschau einen Befund mit Datum, Bauteil, Planstand, Feststellungen, Freigaben, Mängeln und Fristen; Übermittlung grundsätzlich binnen drei Werktagen. Eigene statische Abnahmen des AN werden unabhängig von dieser Rollenbestätigung nach § 7 dokumentiert. Sicherheitskritische Abweichungen, Warnungen und gesetzlich erforderliche Meldungen erfolgen unverzüglich und sind nicht von einer Zustimmung der AG abhängig.

§ 5(6)

Vollständige ZT-Fertigstellungsbestätigung nach § 128. Erforderliche Funktion; Übernahme und Honorarabdeckung vor Unterzeichnung ausdrücklich zu bestätigen. Verlangt wird eine aktuell entsprechend befugte und nach § 128 Abs. 2 Z 1 unabhängige Ziviltechnikerperson für die vollständige Bestätigung. Vor Unterzeichnung werden Person, Zuständigkeit, Befundumfang, Koordination, Auftrag und Honorarabdeckung bestätigt. Die Eignung als gerichtlicher Sachverständiger für die PI-Funktion genügt hierfür allein nicht. Die eigenen Tragwerksbefunde, der Nachweis der statischen Zuverlässigkeit, die Mitwirkung an der ZT-Bestätigung und das As-built-Tragwerk bleiben Leistungen des AN aus den sechs Positionen. Die vollständige fachübergreifende Bestätigung und die Sammlung sämtlicher Drittbefunde werden dem bestätigten Funktionsträger zugeordnet; ein statischer Einzelbefund ersetzt sie nicht. Bestätigungen werden nur innerhalb der Befugnis und auf nachgewiesener Grundlage abgegeben.

§ 5(7)

Installations-, Kanal-, Abgas-, Trinkwasser- und sonstige fachfremde Nachweise sowie allgemeine Architekturdokumente werden durch die zuständigen Beteiligten unter Mitwirkung der AG bereitgestellt. Der AN benennt die für seine Tragwerksleistungen benötigten Schnittstellen rechtzeitig und liefert seine eigene technische Zuarbeit, auch für die von der Bauwerksbuchregistrierung getrennte Gebäudebeschreibung nach § 128b. Er bearbeitet tragwerksbezogene MA-37-Rückfragen bis zum Abschluss seiner eigenen Leistungen und nimmt an einer angesetzten tragwerksbezogenen behördlichen Endbeschau teil. Die Gesamtintegration fachfremder Nachweise erfolgt durch den vor Unterzeichnung bestätigten vollständigen Funktionsträger.

§ 5(8)

Eigene fachkundige Personen für die sechs Honorarpositionen und die interne Qualitätskontrolle organisiert der AN im Grundhonorar. Für die vollständigen Funktionen PI, ZT-Bestätigung und Bauwerksbuch sind Leistungsträger, erforderliche zusätzliche Fachbeiträge und interne oder externe Kosten vor Unterzeichnung ausdrücklich zu bestätigen; ohne angenommene Kostenregelung wird kein Fremdhonorar ausgelöst. Eine erst später angeordnete, zuvor nicht erkennbare Prüfung außerhalb des bestätigten Umfangs folgt § 11. Unrichtige Bestätigungen oder behördliche Anerkennung ohne gesetzliche Voraussetzungen werden nicht geschuldet.

§ 6 - Bauwerksbuch für das gesamte Gebäude

§ 6(1)

Bauwerksbuch für Bestand und neue Eingriffe einschließlich Erstprüfung und Registrierung. Erforderliche Funktion; Übernahme und Honorarabdeckung vor Unterzeichnung ausdrücklich zu bestätigen. Verlangt wird die Erstellung beziehungsweise Vervollständigung für das gesamte bestehende Wohngebäude und sämtliche neuen oder geänderten Bauteile einschließlich aller nach § 128a BO für Wien prüfpflichtigen sicherheitsrelevanten Teile, insbesondere Tragwerk, Gebäudehülle, Geländer und Brüstungen. Ein Buch allein für den Dachgeschossausbau oder strukturelle Neubauteile genügt nicht. Vor Unterzeichnung werden Umfang, befugte Ersteller- und Erstprüferpersonen, erforderliche weitere Fachbeiträge, Beauftragung, Termine und Honorarabdeckung vollständig bestätigt. Für die bestätigte vollständige Übernahme gelten Abs. 2-7. Eigene Tragwerksbefunde, Pläne, Bestandsfeststellungen und technische Zuarbeit des AN bleiben im Grundhonorar enthalten.

§ 6(2)

Ersteller und Erstprüfer müssen die jeweils einschlägige Berufsberechtigung haben, vom Bauwerber, Bauführer und Eigentümer verschieden sein und dürfen zu diesen Personen in keinem Dienst- oder Organschaftsverhältnis stehen. Beide Funktionen werden in Anlage 6 dokumentiert. Sie müssen nicht allein aufgrund dieses Vertrages stets zwei unterschiedlichen Personen zugeordnet werden; die konkrete Kombination setzt gesetzeskonforme Befugnis, Unabhängigkeit und fachliche Eignung voraus.

§ 6(3)

Das elektronische Buch enthält die einschlägigen Bewilligungen und Fertigstellungs-/Benützungsunterlagen, die prüfpflichtigen Bauteile, Zeitpunkt und Ergebnisse der Erstprüfung, Folgeintervalle und nächsten Prüftermin, Qualifikationsvoraussetzungen künftiger Prüfer sowie ein aktuelles Baugebrechenverzeichnis und einen Plan zur Behebung festgestellter Gebrechen. Enthalten sind die nachvollziehbare Fotodokumentation relevanter Riss-/Schadensstellen und ein Plan- und Dokumentenverzeichnis mit Ablageorten. Grenzen einer Prüfung unzugänglicher Teile sind ausdrücklich zu kennzeichnen.

§ 6(4)

Die nach § 128a Abs. 4 Z 7 in der im konkreten Fall anwendbaren Fassung erforderliche Dokumentation einschlägiger Maßnahmen und Änderungen wird integriert; zeitliche Übergangsregeln werden nach § 2 dokumentiert. Soweit einschlägig, betrifft dies Maßnahmen nach § 118c Abs. 2 und 7. Energie- und Haustechnikfachplaner liefern unter Mitwirkung der AG die fachfremden Nachweise. Der AN fordert sie konkret an, ordnet sie zu und dokumentiert Fehlendes. Energetische Systemplanung, physische Bauausführung und die Reparatur historischer Gebäudeschäden sind dadurch nicht beauftragt. Die Organisation der vollständigen Buchbeiträge durch den AN setzt die ausdrückliche Rollenübernahme nach Abs. 1 voraus; die eigenen technischen Beiträge bleiben hiervon unabhängig.

§ 6(5)

Der AN veranlasst die im konkreten Fall erforderliche Registrierung und liefert den tatsächlichen Nachweis für die Fertigstellungsanzeige nach § 128 Abs. 2 Z 9. Bei bestätigt vor 1919 errichtetem Bestand ist die Frist 2027.12.31, gegebenenfalls eine frühere verbindliche Frist, einzuhalten. Für neue

§ 6(5) - Fortsetzung

beziehungsweise umgebaute Teile sind die erforderlichen Unterlagen vor Fertigstellungsanzeige bereitzustellen. Eine bloße PDF-Übergabe ersetzt eine erforderliche Registrierung nicht; Registrierung bestätigt nicht automatisch Mangelfreiheit. Diese Veranlassung wird dem bestätigten Funktionsträger zugeordnet. Gesetzliche Pflichten und Fristen des Eigentümers bleiben auch bei noch offener Rollenbestätigung bestehen; der AN weist im eigenen Fachbereich erkennbare Lücken rechtzeitig aus.

§ 6(6)

Die AG kündigt ihren vorgesehenen Fertigstellungs- und Anzeigetermin mindestens sechs Wochen zuvor an. Der AN benennt fehlende Grundlagen binnen fünf Werktagen. Die Vorfassung ist zwanzig Werktage und die zu diesem Zeitpunkt vollständige Fassung mit erforderlichen Bestätigungen und Registrierung zehn Werktage vor dem vereinbarten Anzeigetermin zu liefern. Tatsächlich später entstehende Endbefunde sind binnen fünf Werktagen nach Vorliegen, jedenfalls vor Anzeige, einzubauen. Frühere gesetzliche Fristen gehen vor; notwendige Fortschreibungen bis zum Abschluss sind enthalten. Die Fristen für die vollständige Bucherstellung sind vor Unterzeichnung mit dem bestätigten Leistungsträger im Kalender verbindlich festzuhalten. Der AN liefert seine eigenen, bereits beauftragten Tragwerksbeiträge rechtzeitig nach dem vereinbarten Kalender unabhängig davon, wer das Gesamtbuch erstellt.

§ 6(7)

Das Buch wird als unterfertigtes PDF, im gesetzlichen elektronischen Format und in einem für Fortschreibung nutzbaren bearbeitbaren Format mit geordneter Dokumentenstruktur übergeben. Die laufende gesetzliche Führung und spätere periodische Folgeprüfungen nach Abschluss verbleiben beim Eigentümer beziehungsweise seiner Hausverwaltung; sie werden nicht als unbefristete kostenlose Betreuung übernommen.

§ 7 - Statische Betreuung und Ortstermine

§ 7(1)

Im Grundhonorar sind zwölf physische Ortstermine während der baulichen Ausführung ab B0 für die eigene statische Betreuung einschließlich Vorbereitung, üblicher An- und Rückfahrt, Kontrolle, Befund und üblicher Nachbearbeitung enthalten. Die anfängliche fachliche Tragwerks-/Grundlagenbegehung nach § 8 ist zusätzlich enthalten und verbraucht keinen der zwölf B0-Termine. Eine digitale Startbesprechung oder administrative Bestellung zählt nicht als physischer Termin. Eine gleichzeitig ausgeübte vollständige PI- oder Bauwerksbuchfunktion setzt die ausdrücklich bestätigte Rollen- und Honorarregelung nach §§ 2, 5 und 6 voraus.

§ 7(2)

Anlage 3 enthält den phasenbezogenen Plan für zwölf tatsächliche Termine. Der erste betrifft Untergrund und Fundierung vor deren Herstellung. Der AN vergleicht die angetroffenen Grundlagen nachvollziehbar mit den Bemessungsannahmen und dokumentiert notwendige Empfehlungen beziehungsweise Anpassungen. Eine gemeinsame Anwesenheit für Untergrundbefund, statische Betreuung und PI erhält nur eine Termin-ID; erforderliche unterschiedliche Befundinhalte bleiben fachlich getrennt nachvollziehbar. Die Honorarpositionen begründen keine zweite Reise oder Terminvergütung für dieselbe Anwesenheit. Eine Vergütung für die zusätzliche fachliche Funktion ist

§ 7(2) - Fortsetzung

hiervon zu unterscheiden und darf nur nach ausdrücklich bestätigter Rollen- und Honorarregelung angesetzt werden; derselbe Fahrtaufwand wird nicht doppelt berechnet.

§ 7(3)

Jeder Termin wird mit ID, Datum, Dauer, Bauteilen, Funktionen, Planständen, Feststellungen und zugehörigen Befunden in einem zugänglichen Register dokumentiert. Mehrere tatsächlich kontrollierte Phasen dürfen zu einem physischen Termin zusammengefasst werden; eine nicht kontrollierte kritische Phase darf nicht allein wegen Zusammenfassung als erledigt gelten. Die übliche laufende technische Telefon-/Digitalkoordination, Dokumentenprüfung, Protokoll- und Nachbearbeitung ist im Paket enthalten und verbraucht keinen Ortstermin. Der eigene Abnahmevermerk wird binnen zwei Werktagen nach dem jeweiligen Termin übermittelt.

§ 7(4)

Bis zu sechs zusätzliche physische Ortstermine für die eigene statische Betreuung können einzeln durch hierzu bevollmächtigte Personen nach § 11 in Textform zu EUR 450,00 netto je tatsächlich ausgeführtem Termin beauftragt werden. Vorbereitung, übliche Fahrt, Befund und Nachbearbeitung sind enthalten. Die Optionen sind keine vorweggenommene Bestellung; ungenutzte, nicht bestellte Termine verursachen kein Entgelt. Eigene Fehlerkorrekturen und bereits vergütete Anwesenheiten werden nicht nochmals berechnet. Dieser Tarif bestimmt kein unbestätigtes vollständiges PI- oder Bauwerksbuchhonorar; deren Umfang und Kosten sind vor Unterzeichnung ausdrücklich festzuhalten. Die gesetzlichen Folgen einer späteren Abbestellung wirksam bestellter Leistungen bleiben nach § 15 zu beurteilen.

§ 7(5)

Die Terminzahl begrenzt keine gesetzlich oder sicherheitsbedingt erforderliche Prüfung. Bei Mehrbedarf meldet der AN sofort Ursache, Prüfbedarf, noch nicht abgegoltene Leistung, notwendigen Prüfhalt, Preis und Terminfolge; Bedarf oberhalb der sechs Optionen verlangt eine gesonderte konkrete Entscheidung. Ohne erforderliche Prüfung erfolgt keine Freigabe kritischer Arbeiten. Ein fehlender Zusatzauftrag ist weder fiktive Durchführung noch automatische Kostenannahme; unaufschiebbare Sicherheitsmaßnahmen und gesetzliche Rechte bleiben unberührt. Eine gesonderte PI-Wegrechnung zusätzlich zum bereits für dieselbe physische Anwesenheit angesetzten Terminpreis ist ausgeschlossen. Die erforderliche vollständige PI-Betreuung bleibt sicherzustellen; ihre bislang offene Rollen- und Kostenregelung wird durch den Betreuungs-Terminpreis nicht ersetzt.

§ 7(6)

Übliche technische RFI beantwortet der AN binnen zwei Werktagen. Erfordert eine Frage nachweislich längere Bearbeitung, nennt er innerhalb dieser Frist einen begründeten Arbeitsweg und konkreten Antworttermin. Gefahrenhinweise erfolgen unverzüglich. Für rechtzeitig nach dem Beschauplan angekündigte kritische Phasen organisiert er fachlich qualifizierte Verfügbarkeit binnen vierundzwanzig Stunden und erforderliche Vertretung. Zusätzliche Stunden für außergewöhnliche echte Umfangsänderungen bedürfen § 11; eigene Fehler, bereits geschuldete Details und normale Paketkoordination werden nicht zusätzlich in Regie verrechnet.

§ 8 - Mitwirkung und Untersuchungen

§ 8(1)

Die AG stellt die in ihrer Sphäre verfügbaren historischen Pläne, Bewilligungen, Gutachten, Architektur- und Fachplanungen und Portalzugänge bereit. Der AN bestätigt den Zugang binnen drei Werktagen und bezeichnet konkret, welche Unterlage für welche Leistung noch benötigt wird. Eine pauschale Behauptung unvollständiger Grundlagen verschiebt nicht sämtliche Termine.

§ 8(2)

Der AN führt grundsätzlich binnen zehn Werktagen ab T0 eine fachliche Tragwerks-/Grundlagenbegehung durch; sie ist zusätzlich zu den zwölf B0-Terminen im Grundhonorar enthalten. Geöffnete Decken und zugängliche Bestandsbauteile werden geprüft; festgestellte Verhältnisse, Grenzen unzugänglicher Teile und ein konkretes notwendiges Sondagenprogramm werden dokumentiert. Die vorausgesetzten Untersuchungen werden vor Bemessung beziehungsweise Ausführung des betroffenen Bauteils veranlasst. Neue physische Laborprüfungen, selbständige Baugrund-/Geotechnik- oder Vermessungsaufträge sowie Aufbrechen und Wiederherstellen durch Dritte sind gesonderte Leistungen. Vor Kostenveranlassung sind Umfang, Menge, Dritter, Angebot, Kostenobergrenze, Verantwortung und Termin nach § 11 freizugeben. Die vollständige Bauwerksbuch-Erstprüfung und zusätzliche Fachpersonen bleiben erforderlich, jedoch hinsichtlich Rollenübernahme und Honorarabdeckung vor Unterzeichnung nach § 6 zu bestätigen; die eigene Bestandsfeststellung des AN entfällt dadurch nicht.

§ 8(3)

Fremdkosten werden vor Auslösung mit Notwendigkeit, Leistungsumfang, Angebot, zuständiger Person und Terminfolge angezeigt. Der AN darf keine automatisch an die AG weitergereichte Fremdrechnung veranlassen. Die gesetzlich erforderliche unmittelbare Gefahrenabwehr und Warnpflicht bleiben unberührt.

§ 8(4)

Hersteller und andere Fachplaner liefern produktspezifische Last-, Anlagen- und Nachweisdaten. Der AN prüft ihre Vollständigkeit, Plausibilität und Tragwerksverträglichkeit und integriert die erforderlichen Angaben. Er erstellt keine fachfremde Herstellerbemessung. Tragwerksbezogene Freigaben, statische Schnittstellen und konkrete Anforderungen an Dritte bleiben seine Aufgabe.

§ 8(5)

Die AG sorgt für abgestimmten Zugang, rechtzeitige Entscheidungen, Beauftragung fachfremder Beteiligter und einen gesondert bestellten Bauführer. Bauführer und ausführende Unternehmen melden Prüfhalte rechtzeitig und sichern die erforderlichen Unterlagen auf der Baustelle. Der AN warnt nach fachlichem Maßstab, insbesondere bei erkennbar untauglichen Grundlagen, unrichtigen Weisungen oder Abweichungen des Untergrunds. Fremdverantwortung beseitigt keine eigene Kontroll- oder Warnpflicht.

§ 8(6)

Materialprüfung im Paket bedeutet die fachlich erforderliche dokumentarische Prüfung der Materialzertifikate, vorhandenen Prüfberichte und Würfelbefunde im eigenen Tragwerksbereich; die vollständige PI-Kontrolle folgt der bestätigten Rollenregelung nach § 5. Ein tatsächlich neu zu

§ 8(6) - Fortsetzung

beauftragender physischer Labortest ist konkret als Drittleistung zu unterscheiden. Eine Tranche oder Überschrift «Materialprüfung» bestellt weder sämtliche Labortests automatisch noch hebt sie die enthaltene Prüfung der bestehenden Befunde auf.

§ 9 - Beginn und Termine

§ 9(1)

Der Vertrag kommt nach § 16 durch beiderseitige Unterzeichnung zustande. T0 ist der bestätigte Bearbeitungsbeginn nach Vertragsabschluss und Zugang der für die ersten Leistungen erforderlichen konkret bezeichneten Unterlagen. Er wird in Anlage 3 mit tatsächlichem Datum festgehalten. Der AN beginnt unverzüglich bei Vorliegen dieser Voraussetzungen beziehungsweise zum beiderseits vereinbarten Starttermin; schriftliche Projektabstimmung allein ersetzt den Vertragsabschluss nicht.

§ 9(2)

Der Paketpreis umfasst die Planung ab T0, einen Bauphasenrahmen von achtzehn Kalendermonaten ab dem tatsächlichen Beginn der baulichen Ausführung B0 und die damit zusammenhängende übliche Schlusskoordination und Dokumentation nach Bauabschluss. B0 ist nicht Vertragsschluss, PI-Bestellung oder administrative Vorbereitung. Geplanter B0, tatsächlicher B0 und B0 plus achtzehn Monate werden getrennt dokumentiert. Vor Beginn ist die normale Ausführung innerhalb dieses achtzehnmonatigen Rahmens kein selbständiger Zusatzhonorargrund. Zwölf physische Ortstermine werden nach den tatsächlichen Bauphasen verteilt; sie sind keine Monatszahl. Bauwerksbuchtermine und frühere gesetzliche Pflichten gehen dem Bauphasenrahmen vor. Der fest bepreiste Rahmen betrifft die sechs eigenen Honorarpositionen. Die Termine der zusätzlichen vollständigen Funktionen und ihre Honorarabdeckung werden vor Unterzeichnung ausdrücklich bestätigt.

§ 9(3)

Der Beschau- und Lieferplan nach Anlage 3 enthält Prüf- und Korrekturzeiten, erforderliche Drittbeiträge und tatsächliche Haltepunkte. Der AN berichtet wöchentlich kurz über erreichte Lieferstände, offene Entscheidungen, Risiken und nächste Schritte. Die eigenen Betreuungsergebnisse und Fertigstellungsbefunde richten sich nach ihrem tatsächlichen Ablauf; die vollständigen zusätzlichen Funktionen nach §§ 5-6 richten sich nach ihrer ausdrücklich bestätigten Rollen-, Termin- und Honorarregelung; der Ablauf einer Kalkulationsdauer beendet diese Leistungen nicht automatisch.

§ 9(4)

Eine Behinderung ist unverzüglich mit Ursache, betroffener Leistung, erforderlicher Mitwirkung und voraussichtlicher Auswirkung anzuzeigen. Nur tatsächlich betroffene Termine verschieben sich um die nachgewiesene notwendige Dauer; zumutbare Gegenmaßnahmen werden abgestimmt. Bei nicht zu vertretenden Ereignissen außerhalb beider Sphären gilt dies entsprechend. Bei Verzögerung aus der Sphäre der AG bleiben gesetzlich begründete Ansprüche, insbesondere nach § 1168 Abs. 1 ABGB, erhalten; sie sind von einer echten Leistungsänderung und vom vereinbarten Grundhonorar zu unterscheiden.

§ 9(5)

Die Vergütung einer Behinderung setzt nicht allein voraus, dass die AG einen Zusatzauftrag genehmigt. Voraussetzungen, Ursachenzusammenhang, Leistungsbereitschaft und geltend gemachter Aufwand oder Zeitverlust sind prüffähig darzulegen; keine pauschale offene Stehzeitabrechnung entsteht. Fehlt erforderliche Mitwirkung, kann der AN eine angemessene Nachfrist setzen und die gesetzlich zulässigen Folgen ankündigen.

§ 9(6)

Die relativen verbindlichen Planlieferfristen sind D1 nach drei, D2 nach sechs, D3 nach acht, D4 nach zehn und D5 nach zwölf Kalenderwochen ab T0; Anlage 3 bezeichnet den vollständigen jeweiligen Inhalt. Binnen fünf Werktagen ab T0 bestätigen die Parteien den konkreten Liefer- und Beschauplan mit tatsächlichen Kalenderdaten und Vorläufen. Abweichende Fristen bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung und sind mit konkretem Lieferumfang und Datum festzuhalten. Ohne rechtzeitige Entscheidung werden nur sichere, nicht betroffene Arbeiten fortgesetzt. Kein kritischer Arbeitsgang darf ohne erforderliche geprüfte Grundlagen und Kontrolle ausgeführt werden. Rechtmäßige Folgen fehlender Mitwirkung bleiben gewahrt.

§ 9(7)

Wird eine Überschreitung des achtzehnmonatigen Bauphasenrahmens erkennbar, legt der AN unverzüglich, bei vorhersehbarer Überschreitung spätestens vier Wochen vor dessen Ende, einen aktualisierten Ablauf- und Kostenplan vor; später erkennbare Ursachen sind unverzüglich nach Bekanntwerden anzuzeigen. Auszuweisen sind Ursache, betroffene Leistungen, Abgrenzung zum bereits geschuldeten Paket, zusätzliche Termine beziehungsweise Rollen und Stunden, vertraglich anwendbarer Tarif, Höchstbetrag und Terminwirkung. Der bloße Ablauf des achtzehnten Monats erzeugt weder einen monatlichen Zuschlag noch einen neuen Pauschalauftrag und beendet die übernommenen üblichen Schlussleistungen nicht automatisch. Eine vollständige PI- oder Bauwerksbuchfunktion ist zuvor nach §§ 2, 5 und 6 ausdrücklich hinsichtlich ihrer Übernahme und Vergütung zu bestätigen. Echte Zusatzleistungen werden nach § 11 vereinbart; nachgewiesene gesetzliche Ansprüche wegen Behinderung oder Zeitverlust aus der Sphäre der AG richten sich nach §§ 9 und 15 sowie § 1168 ABGB. Fehlende oder verspätete Kostenabstimmung ist weder stillschweigende Kostenfreigabe noch automatischer Verlust gesetzlicher Ansprüche. Gesetzlich oder vertraglich berechtigte Unterbrechungs- und Beendigungsrechte, insbesondere nach § 1170b ABGB, bleiben unberührt.

§ 9(8)

Der AN übermittelt während seiner Leistungen wöchentlich einen kurzen Status über Lieferungen, Entscheidungen, Risiken und nächste Schritte. Ein gemeinsames Register hält Protokolle, Freigaben, Mängel, Verantwortliche und Fristen nachvollziehbar aktuell. Diese normale fachliche Koordination ist enthalten und keine allgemeine kaufmännische Projektsteuerung.

§ 10 - Übergabe und Nutzungsrechte

§ 10(1)

Jede Lieferung umfasst unterfertigte, behördentaugliche PDF-Unterlagen, bearbeitbare DWG-Dateien für AutoCAD 2018 oder vereinbarte ältere Version, DXF und ein IFC-Austauschmodell des beauftragten Tragwerks im Format IFC 2x3 oder IFC 4. Native Berechnungs- und Modelldateien mit Software-/Versionsangabe und Eingabedaten sowie Bewehrungs-, Biege-, Material-, Mengen- und

§ 10(1) - Fortsetzung

Stücklisten in XLSX oder CSV sind mitzuliefern. Nicht übertragbare Softwarelizenzen werden nicht geschuldet; geschützte Bibliotheken werden nur im zulässigen Umfang, ihre projektbezogenen Parameter jedenfalls nachvollziehbar bereitgestellt.

§ 10(2)

Pläne enthalten eindeutige Maßstäbe und Einheiten, bearbeitbare Bauteil-/Gewerklayer und Positionsangaben als Text. Führungspläne werden in der Regel für Ausdruck 1:50, Details zweckentsprechend erstellt. Jede relevante Revision erhält PDF und DWG sowie eine Planliste mit Dateiname, Index, Datum und Änderungsvermerk; die Lieferung wird per E-Mail beziehungsweise Portal nachvollziehbar angekündigt.

§ 10(3)

Der AN räumt der AG mit Erstellung der projektbezogenen Ergebnisse ein zeitlich und räumlich unbeschränktes, unwiderrufliches, nicht ausschließliches Nutzungsrecht für dieses Objekt ein. Es umfasst Ausführung, Behördenvorlage, Betrieb, Wartung, Umbau, Vervielfältigung und Änderung sowie Fortführung durch befugte Dritte und zweckbezogene Weitergabe an Eigentümer, Erwerber, Finanzierer und Beauftragte. Das Entgelt hierfür ist im Paket enthalten; gesetzliche Urheberpersönlichkeitsrechte bleiben gewahrt.

§ 10(4)

Ein zulässiger Haftrücklass, eine Ersatzgarantie und ernsthaft rechtmäßig bestrittene Entgeltteile verhindern die Nutzung oder Fortführung nicht. Berechtigte fällige Entgeltansprüche bleiben bestehen. Der AN erhält keine Befugnis, bereits erstellte Unterlagen allein zur Durchsetzung eines Honorarstreits zu sperren; zwingende gesetzliche Rechte, insbesondere § 1170b ABGB, bleiben unberührt.

§ 10(5)

Änderungen durch Dritte sind als solche kenntlich zu machen. Der AN haftet nicht für von ihm nicht zu vertretende fremde Änderungen, darf aber die Verwendung seiner unveränderten Ergebnisse für das Objekt nicht untersagen. Auf Verlangen und bei Beendigung werden die vorhandenen Bearbeitungsstände nach § 15 geordnet übergeben, wobei Entwürfe nicht als freigegeben auszuweisen sind.

§ 10(6)

Der eigene Schlussordner umfasst letzte Berechnungen, strukturierte As-built-Tragwerkspläne nach Abgleich mit bestätigten Ausführungsständen, Quellen/Modelle, Listen, eigene Prüf- und Materialbefunde, Änderungen, offene und erledigte Mängel, Tragwerks-Fertigstellungsnachweise und Dokumentenverzeichnis. Vollständige allgemeine architektonische Bestandspläne bleiben Aufgabe des Einreichplaners. Die vollständige ZT-Bestätigung und das Gesamt-Bauwerksbuch mit erforderlicher Registrierung bleiben notwendige Ergebnisse der zusätzlichen Funktionen nach §§ 5-6; sie werden vom ausdrücklich bestätigten Funktionsträger geliefert. Der AN liefert seinen gesamten eigenen Tragwerksanteil im Grundhonorar. Die Übergabe und Abrechnung dieses Anteils werden nicht allein durch noch unbestätigte fremde Gesamtleistungen blockiert.

§ 10(7)

Die vollständige digitale Übergabe ist maßgeblich. Eine für Behörde oder Schlussdossier erforderliche bezeichnete Papierausfertigung wird als ergänzender Träger im Paket bereitgestellt, ohne native und bearbeitbare Unterlagen zu ersetzen; darüber hinausgehende gesonderte Vervielfältigungsleistungen bedürfen einer vorher konkreten Preisvereinbarung. Übliche Revisionen dürfen nicht allein durch einen administrativen Kopieraufschlag zusätzlich berechnet werden.

§ 11 - Honorar und Leistungsänderungen

§ 11(1)

Das feste Grundhonorar für die sechs eigenen Honorarpositionen beträgt unverändert EUR 69.300,00 netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer; bei zwanzig Prozent EUR 83.160,00 brutto. Anlage 4 bewahrt jede Originalposition und enthält eine vor Unterzeichnung abzustimmende Arbeitsfassung der Verteilung auf sieben große Ergebnisetappen. Das Grundhonorar umfasst Planung ab T0, achtzehn Monate Bauphasenrahmen ab tatsächlichem B0 und die eigenen üblichen Schlussleistungen einschließlich der technischen Beiträge nach §§ 5-6. **Vollständige PI-Funktion nach § 127**, **vollständige ZT-Fertigstellungsbestätigung nach § 128** und **Bauwerksbuch für Bestand und neue Eingriffe einschließlich Erstprüfung und Registrierung** bleiben erforderlich; Übernahme und Honorarabdeckung sind ausdrücklich vor Unterzeichnung zu bestätigen. Hierfür wird weder ein Betrag eingesetzt noch Kostenfreiheit unterstellt. PECH bestätigt für jede Funktion ausdrücklich, ob sie im Grundhonorar enthalten ist, oder legt ein Zusatzangebot mit Umfang, Leistungsträger, Kosten und Terminen zur ausdrücklichen Annahme vor. Unbestätigte Fremdkosten werden nicht ausgelöst und erhöhen das Grundhonorar nicht automatisch.

§ 11(2)

Der Festpreis der sechs Positionen umfasst das hierfür benötigte eigene Personal und Subunternehmer, interne Kontrolle, notwendige tragwerksbezogene Abstimmungen, übliche Reise- und Nebenkosten, Datenlieferungen und eigene Fehlerbehebung. Für diesen bestätigten Umfang gibt es keine automatische Indexierung, Inflationsanpassung, Zehn-Prozent-Aufwandsklausel oder Umstellung auf Regie. Die vollständigen zusätzlichen Funktionen nach §§ 5-6 bleiben hinsichtlich ihrer Rollen- und Honorarabdeckung vor Unterzeichnung zu bestätigen. Selbständige von der AG nach § 8 freigegebene Untersuchungs- und Öffnungsleistungen bleiben getrennt.

§ 11(3)

Echte Änderungen werden vor Bearbeitung mit Ursache, Abgrenzung zur Grundpflicht, Aufwand, Festpreis oder begrenzter Regie, Terminfolge und Alternativen angeboten. Ein gewöhnlicher technischer Hinweis, ein Portalupload oder eine neue Rechnung ist kein Zusatzauftrag. Die AG darf berechtigte notwendige Entscheidungen nicht unbefristet verzögern; ein ungeklärter Prüfhalt wird nach § 7 gesichert.

§ 11(4)

Zusatzaufträge werden durch die nach § 16 bevollmächtigten Personen in der vereinbarten Form freigegeben. Eigene Fehler, bereits geschuldete Details und fachgerecht vorher erkennbare Bestandteile des Pakets sind keine Zusatzleistung. Erst nach Vertragsschluss unerwartet erkannte erhebliche Änderungen der tatsächlichen Grundlagen sind konkret zu belegen und nach diesem Verfahren zu behandeln.

§ 11(5)

Die in Anlage 4 aufgeführten Regiesätze gelten nur, wenn der konkrete Zusatzauftrag Rolle, Leistung, Stundenobergrenze, Preis und Terminwirkung ausdrücklich festlegt. Für unaufschiebbare gesetzliche Gefahrenabwehr und gesetzlich begründete Behinderungsvergütung ist keine rechtlich unmögliche Vorabfreigabe Voraussetzung; Anlass und Kosten sind unverzüglich zu dokumentieren. Dieselbe Leistung darf nicht zugleich als Pauschalbestandteil, Terminpreis und Regie abgerechnet werden.

§ 12 - Abrechnung und Sicherheiten

§ 12(1)

Teilrechnungen richten sich nach dem vor Unterzeichnung beiderseits abgestimmten und als Anlagen 3-4 aufgenommenen Leistungs- und Rechnungsplan mit großen Etappen, objektiven Ergebnissen, Terminen und Nettobeträgen samt Umsatzsteuer und Bruttobeträgen. Die aktuelle E1-E7-Verteilung in Anlage 4 ist eine Arbeitsfassung; sie ist vor Unterzeichnung ausdrücklich zu bestätigen oder gemeinsam zu korrigieren. Die sechs Positionssummen und das Grundhonorar bleiben unverändert. Die eigenen Rechnungen sind nicht an unabhängige, noch nicht übernommene PI-, ZT- oder Bauwerksbuch-Gesamtergebnisse geknüpft. Es gibt keine ungedeckte Vorauszahlung und keine allein zeitbezogene Monatsrechnung. Die Rechnung bezeichnet den konkreten Leistungsstand, Nettobetrag, Umsatzsteuer, bisherige Zahlungen, Einbehalt und verbleibenden Paketbetrag. Ohne wirksam vereinbarte Zusätze dürfen die Honorarpositionen nach Anlage 4 und der Gesamtnettobetrag nicht überschritten werden. Diese Regel betrifft die laufende Abrechnung erbrachter Liefer- und Betreuungsergebnisse. Gesondert rechtlich begründete Ansprüche und Abrechnungen wegen Behinderung, Unterbrechung oder Abbestellung, insbesondere nach § 1168 ABGB und § 15, werden dadurch nicht auf bereits geleistete Stunden beschränkt oder von einer zusätzlichen Bestellung abhängig gemacht.

§ 12(2)

Der AN kann nach vollständiger prüffähiger Lieferung des jeweiligen Meilensteins abrechnen. Die AG prüft binnen zehn Werktagen ab Zugang der Lieferung und bezeichnet fehlende oder fehlerhafte Bestandteile konkret. Zahlungsziel ist dreißig Kalendertage ab Zugang einer prüffähigen Rechnung, jedoch nicht vor Lieferung des abrechenbaren Leistungsstandes. Das Ausbleiben einer freien Zahlungsfreigabe verschiebt objektiv berechtigte Fälligkeit nicht.

§ 12(3)

Ernsthafte wesentliche Leistungs- oder Vollständigkeitsmängel rechtfertigen die gesetzlich zulässigen Einwendungen und ein angemessenes Zurückbehalten. Unbestrittene fällige und sinnvoll abtrennbare Teile bleiben zahlbar. Mindergewichtige Einwände beginnen weder die gesamte Rechnungs- noch eine unbegrenzte neue Prüfungsfrist. Schweigen ist keine technische Abnahme; der AN kann unter angemessener Nachfrist eine geschuldete Mitwirkung oder Zahlung einfordern und gesetzliche Rechte geltend machen. Die Dauer des Abnahme- oder Überprüfungsverfahrens hält die gesetzlichen Grenzen des § 457 UGB ein; eine längere Frist bedürfte einer ausdrücklichen, den Gläubiger nicht grob benachteiligenden Vereinbarung.

§ 12(4)

Verzugszinsen und Betreibungskosten richten sich nach den anwendbaren gesetzlichen Regeln, insbesondere UGB §§ 456 und 458 einschließlich des gesetzlichen Pauschalbetrags von EUR 40,00, soweit dessen Voraussetzungen vorliegen. Berechtigte gesetzliche Ansprüche werden nicht durch

§ 12(4) - Fortsetzung

pauschale Gebühren ersetzt oder ausgeschlossen. Eine Rechnungseinwendung binnen vierzehn Tagen ist keine Ausschlussfrist für gesetzliche Mängelrechte.

§ 12(5)

Von den auf objektiv erbrachte und abrechenbare Leistungen entfallenden Netto-Rechnungsbeträgen werden fünf Prozent als Haftrücklass für Erfüllungs- und Gewährleistungsansprüche einbehalten; er ist kein Preisnachlass. Die vertragliche Sicherung läuft bis zum Ende der dreijährigen Gewährleistungsfrist nach § 13. Danach ist binnen zehn Werktagen auszuzahlen, soweit keine konkret geltend gemachten gesicherten Ansprüche offen sind. Nur der angemessene dafür benötigte Teil bleibt bis zur Klärung zurück.

§ 12(6)

Der AN kann den Einbehalt durch eine gleichwertige, unwiderrufliche, in Österreich durchsetzbare Bankgarantie eines zugelassenen Kreditinstituts ersetzen. Betrag, gesicherte Ansprüche und Laufzeit müssen den Einbehalt abdecken. Das Formular wird vor Unterzeichnung vereinbart; eine Garantie auf erstes Anfordern setzt ausdrückliches Einvernehmen voraus. Nach Übermittlung einer vertragskonformen Garantie prüft die AG binnen fünf Werktagen; konkrete Abweichungen werden innerhalb dieser Frist bezeichnet. Nach Annahme beziehungsweise mangels begründeter Abweichung wird der ersetzte Geldbetrag binnen zehn Werktagen freigegeben. Eine doppelte Sicherung ist ausgeschlossen.

§ 12(7)

Das zwingende Recht des AN auf Werklohnsicherstellung nach § 1170b ABGB bleibt unabhängig vom Haftrücklass und von Vorleistungen erhalten. Soweit die Norm anwendbar ist, gelten die gesetzlichen Höchstbeträge für das noch ausstehende Entgelt, die angemessene Frist und die Folgen nach Abs. 2. Als Sicherungsnehmer trägt der AN die Kosten nach Abs. 1 bis zur dort vorgesehenen jährlichen Grenze von zwei Prozent der Sicherungssumme; auch die gesetzliche Ausnahme bleibt erhalten. Die Verpflichtung wird nicht auf fünf Prozent oder nur fälliges Entgelt begrenzt.

§ 13 - Abnahme und Mängelrechte

§ 13(1)

Die AG überprüft die jeweils vollständig angebotene Leistung binnen zehn Werktagen und dokumentiert Abnahme oder konkrete wesentliche Vorbehalte. Geringfügige Mängel verhindern die Abnahme nicht, bleiben aber mit Behebungsfrist vermerkt. Die Abnahme des Gesamtpakets betrifft die Leistungen des AN, nicht eine Garantie für sämtliche Arbeiten anderer Auftragnehmer. Eine Zustimmung zu einer Zahlung ersetzt keine Fachprüfung und entlastet den AN nicht von seiner Verantwortung. Abnahme und Fristbeginn der vollständig erbrachten eigenen Leistungen werden nicht allein durch eine noch unbestätigte Gesamtfunktion oder das Buch eines nicht vom AN beauftragten Dritten hinausgeschoben; bestätigte zusätzliche Funktionen werden nach ihrer tatsächlichen Beauftragung und Ergebnissen beurteilt.

§ 13(2)

Der AN ergänzt oder berichtigt eigene Mängel unentgeltlich grundsätzlich binnen fünf Werktagen nach konkreter Aufforderung, soweit dies technisch angemessen ist. Bei komplexerer Bearbeitung

§ 13(2) - Fortsetzung

legt er innerhalb dieser Frist eine begründete verbindliche Erledigungsplanung vor; bei akuter Gefahr handelt er unverzüglich. Nach erfolgloser angemessener Nachfrist können gesetzlich zulässige Mängelbehebung durch Dritte, Preisminderung oder Vertragsauflösung sowie Schadenersatz geltend gemacht werden.

§ 13(3)

Für die vertraglichen Planungs-, Prüf- und Dokumentationsleistungen gilt eine Gewährleistungsfrist von drei Jahren ab vollständiger dokumentierter Abnahme des Gesamtpakets. Längere gesetzliche Gewährleistungsfristen, die anwendbaren Verjährungs- und Einwendungsregeln, insbesondere § 933 Abs. 3 ABGB, sowie selbständige Schadenersatzansprüche bleiben unverkürzt. Eigene mangelhafte Leistungen sind von historischen Gebäudeschäden zu unterscheiden; deren Feststellung und Behebungsplanung schulden keine physische Reparatur durch den AN.

§ 13(4)

Verweigert oder verzögert die AG eine objektiv geschuldete Abnahme, kann der AN unter angemessener Nachfrist ihre Mitwirkung verlangen und deren Verzug dokumentieren. Für den vertraglichen Fristbeginn ist bei schuldhafter Verzögerung der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem die vollständige abnahmefähige Leistung nach Ablauf der Prüfungs- und angemessenen Nachfrist hätte abgenommen werden müssen. Dadurch wird kein ungeprüfter Zustand als sicher oder technisch freigegeben ausgegeben; echte wesentliche Mängel stehen der Abnahme weiterhin entgegen. Im Fall einer endgültigen Beendigung vor Fertigstellung gilt für abgeschlossene, gelieferte Teilleistungen das Beendigungsdossier nach § 15; es muss nicht auf künftig nicht mehr beauftragte Bauausführung oder Fertigstellungsanzeige gewartet werden.

§ 13(5)

Bei schuldhaftem Verzug mit einem verbindlichen Termin legt der AN unverzüglich einen Aufholplan vor. Gesetzliche Leistungs-, Rücktritts- und Schadenersatzrechte unter ihren jeweiligen Voraussetzungen bleiben erhalten. Eine Vertragsstrafe gilt nur im folgenden ausdrücklich vereinbarten Umfang.

§ 13(6)

Bei schuldhaftem Verzug mit einem verbindlichen Liefertermin beträgt die Vertragsstrafe 0,1 Prozent des Nettohonorars des betroffenen Meilensteins nach Anlage 4 je Werktag, insgesamt höchstens fünf Prozent des Netto-Paketpreises. Sie gilt nicht für bloß orientierende Ziele oder eine sachlich gerechtfertigte Fristverlängerung. Verschulden, betroffener Meilenstein und Verzugstage sind konkret festzustellen. Gesetzlich zulässige weitergehende Schadenersatzansprüche bleiben unter ihren Voraussetzungen erhalten; eine doppelte Kompensation desselben Schadens ist ausgeschlossen. Gesetzliche richterliche Mäßigung, insbesondere § 1336 ABGB, bleibt unberührt. Maßgeblich sind nur die vor Unterzeichnung ausdrücklich bestätigten Beträge und Termine des Leistungs- und Rechnungsplans; bloße Betragsvorschläge begründen für sich keine Verzugsstrafe. Für die bislang unbepreisten vollständigen Funktionen wird keine Strafbasis aus den sechs Positionen abgeleitet.

§ 14 - Fachpersonal und Haftung

§ 14(1)

Der AN setzt fachlich geeignete Personen mit aktuell wirksamer Befugnis ein und benennt Planung, Prüfingenieur, §-128-Bestätigung, Bauwerksbucherstellung, Erstprüfung und Vertretungen in Anlage 6. Die vollständigen Funktionen nach §§ 5-6 werden erst mit der ausdrücklich bestätigten Übernahme und Honorarabdeckung zugeordnet. Er schuldet die Sorgfalt eines für dieses Vorhaben qualifizierten Sachverständigen. Wesentliche Wechsel und Subunternehmer werden mit Aufgabe, Befugnis, erforderlicher Unabhängigkeit und Erreichbarkeit vorher angezeigt; der AN bleibt für ihre übernommenen Vertragsleistungen verantwortlich.

§ 14(2)

Die Firma, Berufsbezeichnung oder ein Titel allein benennt nicht automatisch eine derzeit für jede übernommene Funktion befugte Person. Der aktive geeignete Status für Planung, PI, §-128-Bestätigung, Bauwerksbucherstellung und Erstprüfung ist rollenbezogen zu belegen; für die sechs eigenen Positionen wird nötigenfalls eine geeignete benannte Person im Grundhonorar eingesetzt; für die zusätzlichen vollständigen Funktionen werden Leistungsträger und Honorarabdeckung vor Unterzeichnung ausdrücklich bestätigt. Ein Zusatz «rB» beweist keine aktuell aktive ZT-Befugnis. Projektkontakt und fachliche Person sind von der rechtsverbindlich unterzeichnenden Vertretung zu unterscheiden.

§ 14(3)

Der AN legt vor Unterzeichnung einen aktuellen Nachweis der tatsächlich bestehenden, für die übernommenen beruflichen Tätigkeiten einschlägigen Haftpflicht vor. Versicherte Gesellschaft und Personen, Tätigkeiten, tatsächliche Deckung, Jahreshöchstleistung, einschlägige Sublimits, Selbstbehalt, Laufzeit, Nachdeckung und wesentliche Ausschlüsse werden administrativ in Anlage 6 dokumentiert.

§ 14(4)

Die aktuell tatsächlich vorhandene und ausdrücklich bestätigte berufliche Deckung ist in Anlage 6 festzuhalten. Eine darüber hinausgehende vertragliche Mindestdeckung oder Jahresmaximierung wird nicht gefordert; zwingende gesetzliche Versicherungspflichten der jeweiligen Tätigkeit bleiben uneingeschränkt bestehen. Der Nachweis muss aktuell sein und die übernommenen Funktionen erfassen. Die dokumentierte Versicherungssumme begrenzt die Haftung des AN nicht und ersetzt keinen fehlenden Deckungsnachweis.

§ 14(5)

Der AN erhält die vereinbarte Deckung während der Vertragserfüllung aufrecht, trägt seinen Selbstbehalt und meldet wesentliche Lücken, Befugnisänderungen oder Beendigung unverzüglich. Eine Versicherungsgrenze ist keine Haftungsobergrenze. Es gelten die gesetzlichen Haftungsregeln für zurechenbare Pflichtverletzungen; keine pauschale Freistellung für eigene Fehler oder Subunternehmer wird vereinbart. Fremdverantwortung für Hersteller-, Architektur- oder Bauausführungsleistungen bleibt abgegrenzt, ohne eigene Warn- und Schnittstellenpflichten aufzuheben.

§ 15 - Unterbrechung und Beendigung

§ 15(1)

Der Auftrag endet mit vollständiger Leistung, dokumentierter Schlussübergabe und Abrechnung. Rohbauabschluss, Verbrauch einer geplanten Terminzahl oder Ablauf einer Kalkulationsdauer beendet ihn nicht vorzeitig. Gesetzlich erforderliche Bekanntgaben bei Wechsel eines Prüfingenieurs sind rechtzeitig vorzubereiten. Dies betrifft tatsächlich übernommene Leistungen; unbestätigte Gesamtfunktionen begründen keine endlose Fortsetzung des eigenen Auftrags.

§ 15(2)

Die AG kann aus nachvollziehbarem Projektgrund eine Unterbrechung verlangen. Bearbeitungsstand, sichere Zwischenmaßnahmen, übergebene Unterlagen und Terminfolgen werden dokumentiert. Ein gesetzlich begründeter Entgelt- oder Entschädigungsanspruch wegen AG-Verhinderung oder Zeitverlusts, insbesondere nach § 1168 Abs. 1 ABGB, bleibt erhalten; er setzt keinen gesonderten Zusatzauftrag voraus. Ursache, Leistungsbereitschaft und wirtschaftliche Folgen sind nachzuweisen. Es gibt weder automatisch offene Stehzeitvergütung noch den Ausschluss dispositiver gesetzlicher Rechte allein mangels AG-Freigabe.

§ 15(3)

Jede Partei kann bei wichtigem Grund beenden. Bei behebbarer wesentlicher Pflichtverletzung geht grundsätzlich eine konkrete Aufforderung mit angemessener Nachfrist und Folgenhinweis voraus; Schwere oder Dringlichkeit kann sofortiges Handeln rechtfertigen. Bei Nichtzahlung, fehlender Mitwirkung oder nicht geleisteter gesetzlich verlangter Sicherstellung bleiben die rechtmäßigen AN-Rechte erhalten. Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens führt nicht automatisch zur Beendigung; insbesondere die gesetzlichen Grenzen der IO §§ 25a und 25b sind zu beachten.

§ 15(4)

Die AG kann noch unerbrachte Leistungen jederzeit in der vereinbarten Form abbestellen. Die Vergütungsfolgen richten sich nach § 1168 ABGB: Bei Leistungsbereitschaft und Verhinderung aus der Sphäre der AG kann das vereinbarte Entgelt verbleiben; ersparte Aufwendungen, tatsächlich erzielter anderweitiger Erwerb und absichtlich versäumter anderweitiger Erwerb sind anzurechnen. Eigene Arbeitszeit wird nicht allein aus ihrer Nichterbringung automatisch als ersparter Geldaufwand abgezogen. Der AN legt eine prüffähige Abrechnung der Voraussetzungen und anzurechnenden Beträge vor; Zahlungen, Zusätze und Gegenansprüche sind getrennt abzugleichen. Die vereinbarte Abrechnungs- und Auskunftspflicht verschiebt die gesetzlichen Behauptungs- und Beweislasten nicht.

§ 15(5)

Innerhalb von fünf Werktagen nach Beendigung übergibt der AN vorhandene Pläne, Berechnungen, Quellen, Modelle, Befunde, Bauwerksbuchteile und offene Bearbeitungspunkte mit dem Status «freigegeben», «Entwurf» oder «noch ungeprüft». Unmittelbar erforderliche Sicherheitsinformationen werden sofort übermittelt. Eine angemessene einmalige fachliche Nachfolgerübergabe ist enthalten. Nutzungsrechte nach § 10 bleiben bestehen; zwingende gesetzliche Rechte, insbesondere die Folgen einer berechtigten Aufhebung nach § 1170b, werden nicht durch die Übergaberegel beseitigt.

§ 15(6)

Die Schlussabrechnung enthält die geleisteten Teile, wirksamen Zusätze, Zahlungen, Sicherheiten sowie bei anwendbarer gesetzlicher Abrechnung ersparte und anderweitig erzielte Beträge. Binnen zehn Werktagen nach Zugang des vollständigen Beendigungsdossiers prüft die AG die bereits erbrachten abnahmefähigen Teilleistungen und dokumentiert deren Abnahme oder konkrete wesentliche Mängel; § 13 gilt entsprechend. Für diese Teile laufen die vertragliche dreijährige Gewährleistung und zugehörige Sicherung ab dokumentierter Teilabnahme beziehungsweise bei schuldhafter AG-Verzögerung nach § 13. Ein Einbehalt für endgültig entfallene und nicht erbrachte Leistungen wird freigegeben, soweit er keine konkret bestehenden Erfüllungs-, Mängel- oder Abrechnungsansprüche mehr sichert. Ungeklärte konkrete Ansprüche rechtfertigen nur einen angemessenen Anteil. Folgen einer Vertragsverletzung und Rechte wegen bereits erbrachter Leistungen werden nach dem konkreten Beendigungsgrund beurteilt. Nach berechtigter Aufhebung werden weitere Erfüllung oder Nachbesserung nicht pauschal wie bei unverändert laufendem Vertrag verlangt; fortbestehende gesetzliche Ansprüche, Vertraulichkeit und zulässige Dokumentations-/Sicherungspflichten bleiben erhalten.

§ 16 - Kommunikation und Schlussbestimmungen

§ 16(1)

Vertrag und wesentliche Vertragsänderungen werden beiderseits eigenhändig oder mit qualifizierter elektronischer Signatur unterzeichnet. Bei eigenhändig unterschriebenen getrennten Exemplaren genügt der vereinbarte Austausch vollständiger unterschriebener PDF-Abbildungen; die Originale sind auf Verlangen bereitzustellen. Eine einfache E-Mail ersetzt nicht die ausdrücklich verlangte Unterzeichnung.

§ 16(2)

Für operative Mitteilungen, fachliche Freigaben und konkret bezeichnete Zusatzaufträge wird Textform per nachvollziehbarer E-Mail vereinbart, soweit keine wesentliche Vertragsänderung oder besondere gesetzliche Form betroffen ist. Zulässige Absender und Vollmachten sind in Anlage 6 festgelegt. Eine Beendigung wird von einer vertretungsberechtigten Person ausdrücklich erklärt; zu Beweiszwecken erfolgt sie unterschrieben oder qualifiziert elektronisch signiert und geht der anderen Partei nachweisbar zu. Gesetzliche Erklärungs- und Zugangsregeln bleiben unberührt.

§ 16(3)

Werktage sind Montag bis Freitag, ausgenommen österreichische gesetzliche Feiertage; Kalenderwochen umfassen sieben Kalendertage. Bei Lieferungen und Prüfungsbeginn ist der nachweisbare Zugang maßgeblich. Kontakte und Zugänge werden aktuell gehalten.

§ 16(4)

Nicht öffentliche Projektunterlagen, Portalzugänge und personenbezogene Daten werden vertraulich und ausschließlich für Erfüllung, berechtigte Beweissicherung und gesetzliche Zwecke verwendet. Erforderliche Weitergabe an befugte Mitwirkende und gesetzliche Behördenmeldungen sind zulässig; fachfremde Veröffentlichung bedarf einer eigenen Berechtigung.

§ 16(5)

Es gilt österreichisches Recht. Für Streitigkeiten ist, soweit wirksam vereinbart, das sachlich zuständige Gericht in Wien zuständig. Zwingende Zuständigkeiten, gesetzliche Formen und Berufspflichten bleiben unberührt. Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung gelten die gesetzlichen Regeln, soweit keine zulässige schriftliche Ersatzvereinbarung getroffen wird; trennbare übrige Regelungen bleiben bestehen. Die deutsche Fassung und die bezeichneten Anlagen bilden den vereinbarten Inhalt.

Anlage 1 - Leistungsblatt

Anlage 1(1)

Diese Anlage konkretisiert §§ 3-6 und 10. Die bauteilbezogene vollständige Planung, Prüfung und Dokumentation bleibt maßgeblich. Die Fertigungsplanung des ausführenden Betriebes ersetzt keine statisch erforderliche Bemessung des AN. Die zusätzlichen vollständigen Funktionen nach §§ 5-6 bleiben erforderlich und sind vor Unterzeichnung hinsichtlich Rollenübernahme und Honorarabdeckung ausdrücklich zu bestätigen; eigene technische Beiträge der sechs Positionen sind davon unabhängig enthalten.

Anlage 1(2)

Knoten, Anker und Anschlusskräfte gehören zum betroffenen Lieferpaket D2, D3, D4 oder D5 nach § 4. Die Liste tatsächlicher Öffnungen und Bauteile ist vor T0 zu bestätigen. Eine vollständige planmäßige Lieferung kann nicht durch Verweisung sämtlicher Details an einen späteren Hersteller ersetzt werden.

Anlage 1 - Tabelle 1

Bereich	Geschuldeter Mindestinhalt
Beton und Verbunddecken	Geometrie, Achsen, Höhen, Öffnungen, Einbauteile; Beton-/Expositionsklassen, Betondeckung; Bewehrungspositionen, Durchmesser, Abstände, Verankerungen und Übergreifungen; Anschlussbewehrung; Listen; Fugen, Betonierabschnitte, Neu/Alt-Anschlüsse und Auflagerkräfte.
Stahl	Querschnitte, Güten, Positionen, Längen und Stücklisten; Knoten/Anschlüsse mit erforderlichen Prinzip- und Detailzeichnungen; Schrauben, Dübel, Anker, Bleche, Schweißnähte und Abstände; Aussteifung, Kräfte, Korrosions- und konstruktiver Brandschutz; Prüfung und Freigabe fremder Werkstattpläne.
Holz	Querschnitte, Festigkeits-/Nutzungsklassen und Stücklisten; Dachstuhl, Gaupen, Attika und Terrassen; Scheiben, Windverbände, Lastpfad, Auflager und Verbindungsmittel; Kräfte und konstruktiver Holz-/Brandschutz; Prüfung fremder Abbund- und Werkstattpläne.

Anlage 1 - Tabelle 1

Bereich	Geschuldeter Mindestinhalt
Bestand und Mauerwerk	Deckenertüchtigung, Verbunddecke über dem dritten Obergeschoss nach maßgeblicher Grundlage, Wände, Pfeiler, Stürze, Durchbrüche/Auswechslungen; Lastpfad, Pressungen, Auflagerlängen, Lastverteilungsplatten und Mörtelbett; Verstärkung, Neu/Alt, Reihenfolge und statische Bauzustände.
Fundierung und Lift	Geprüfte Konzeptannahme einer 30-cm-Platte, Gründung und Bestandsanschluss; Unterfangungsabschnitte mit Reihenfolge, Geometrie und Bewehrung; Aufzugsgrube und Schacht; Integration Herstellerlasten; wasser-/abdichtungsbezogene Schnittstellen, soweit statisch relevant.
Baugrube und Sicherungen	Erforderliche Berechnung und Pläne von Verbau, Unterfangungen, Aussteifungen, Pölzungen und temporären Abstützungen; Lasten, Reihenfolge, Nachbarschnittstellen, Überwachungs-/Freigabepunkte. Keine allgemeine Baustellenorganisation oder BauKG.
Balkone und Stiegen	Tragsystem, Verankerung und Lastpfad in Bestand, Auflager, Befestigungsdetails und Neu/Alt; Podeste/Stiegenhauswände, Feuermauern, Nachbaranschlüsse und tragwerksbeeinflusste Kamine.
Prüfung und Schluss	Eigener Betreuungs-/Abnahmeplan und Befunde, interne fachliche Kontrolle, Materialnachweise, Nachweis statischer Zuverlässigkeit, Mitwirkung an der ZT-Bestätigung, As-built-Tragwerk, Quellen/Modelle und editierbare Listen. **Vollständige ZT-Fertigstellungsbestätigung nach § 128: Erforderliche Funktion; Übernahme und Honorarabdeckung vor Unterzeichnung ausdrücklich zu bestätigen.**
Bauwerksbuch für Bestand und neue Eingriffe einschließlich Erstprüfung und Registrierung	Ganzes Gebäude einschließlich sicherheitsrelevanter Gebäudehülle, Geländer und Brüstungen; befugte Ersteller-/Erstprüferpersonen, gesetzlicher Inhalt, Fotodokumentation, Intervalle, Behebungsplan und erforderliche Registrierung. **Erforderliche Funktion; Übernahme und Honorarabdeckung vor Unterzeichnung ausdrücklich zu bestätigen.** Eigene statische Beiträge bleiben enthalten; keine physische Reparatur.

Anlage 2 - Plan und Grundlagenliste

Anlage 2(1)

Die Liste wird vor T0 gemeinsam bestätigt. Empfang bedeutet keine ungeprüfte fachliche Billigung. Der bewilligte Stand und ein aktueller Architekturstand sind getrennt zu kennzeichnen. Erforderliche Ergänzungen werden konkret mit zuständiger Person und Frist bezeichnet.

Anlage 2 - Tabelle 1

Grundlage	Stand und Status	Datei und Empfang
Baubescheid MA37/1539234-2021-1	2023.04.21; maßgebliche Auflagen bestätigen	_____
Einreichpläne P2041	2023.04.20; Bewilligungsabgleich	_____
Architektur und Fachplanungen	Insbesondere bereitgestellter Stand 2026.09.08; aktuellen Index bestätigen	_____
Vorbemessung / Fundierung	Jänner 2022; Verwendbarkeit überprüfen	_____
Historischer Bauakt / Errichtungsjahr	Baujahr und Bestandsänderungen dokumentiert bestätigen	_____
Mauerwerk / Baugrund / Vermessung	Gutachten und tatsächliche Untersuchungsgrenzen	_____
Herstellerlasten und Drittbefunde	Lift, Haustechnik, Energie und sonstige Beiträge mit Zuständigkeit	_____
Portal / gemeinsame Dokumentenliste	Dateiname, Index, Datum, Quelle, Zugriff und konkret Fehlendes	_____
Tatsächliche Öffnungs-/Bauteilliste und Umfang	Beiderseits bestätigen; maßgebliche Bauteil-/Öffnungsliste und übliche fachliche Koordination nach § 2	_____

Anlage 3 - Termin und Beschauplan

Anlage 3(1)

Die tatsächlichen Daten werden vor Unterzeichnung beziehungsweise bei tatsächlichem Beginn ausdrücklich bestätigt. Die relativen Lieferfristen richten sich nach § 9 und diesem Terminplan. Vor Vertragsabschluss beginnt aus dieser Vorlage allein kein Fristenlauf. T0 und der tatsächliche bauliche B0 sind getrennte Bezugspunkte. Vor Unterzeichnung werden die großen Liefer- und Rechnungsphasen einschließlich Ergebnissen, relativen und tatsächlichen Terminen sowie Netto-, Umsatzsteuer- und Bruttowerten ausdrücklich als gemeinsamer Kalender bestätigt; die E1-E7-Arbeitsfassung steht in Anlage 4.

Anlage 3(2)

Die anfängliche fachliche Tragwerks-/Grundlagenbegehung nach § 8 ist zusätzlich enthalten und zählt nicht zu den zwölf physischen B0-Terminen. Die untenstehende phasenbezogene Verteilung ist

Anlage 3(2) - Fortsetzung

für die tatsächlichen Bauphasen vorgesehen. Eine digitale Besprechung verbraucht keinen physischen Termin. Mehrere tatsächlich kontrollierte Bauteile/Funktionen derselben Anwesenheit werden mit einer ID erfasst; erforderliche unterschiedliche Befundinhalte bleiben nachweisbar.

Anlage 3(3)

Bei jeder kritischen Phase werden Lieferung, zehn Werktage Leistungsprüfung, technisch angemessene Korrektur, erforderliche fachliche Freigabe und erst anschließende Ausführung eingeplant. Der wirtschaftliche Terminplan beschränkt keine notwendige gesetzliche oder sicherheitsbedingte Kontrolle. Ein nicht kontrollierter Bauzustand wird nicht als freigegeben behandelt.

Anlage 3(4)

Bis zu sechs zusätzliche eigene statische Ortstermine werden einzeln nach § 7 zu EUR 450,00 netto je Termin bestellt. Normale eigene Dokumentenarbeit, Berichte, bereits abgegoltene Anwesenheiten und Fehlerkorrekturen werden nicht nochmals vergütet. Die vollständige PI-Funktion und ihre Terminvergütung bleiben vor Unterzeichnung gesondert hinsichtlich Abdeckung zu bestätigen; der Tarif ersetzt kein vollständiges PI-Honorar. Mehrbedarf über sechs hinaus erfordert eine konkrete Entscheidung.

Anlage 3(5)

D5 umfasst das vollständige eigene Ausführungsset und die rechtzeitig eingelangten Werkstattpläne. Spätere normale Herstellerplanprüfungen bleiben enthalten und werden vor Fertigung grundsätzlich binnen zwei Werktagen durchgeführt; bei Komplexität wird binnen derselben Frist ein begründeter konkreter Prüfungstermin mitgeteilt. Eigene Knoten, Anker und Bemessungen werden dadurch nicht verschoben.

Anlage 3(6)

Bauwerksbuch: AG kündigt Anzeige mindestens sechs Wochen vorher an; fehlende Grundlagen nennt AN binnen fünf Werktagen; Vorfassung zwanzig, vollständiger Stand mit Nachweisen zehn Werktage vor Anzeige. Später entstehende Endbefunde binnen fünf Werktagen ab Vorliegen, jedenfalls vor Anzeige. Bei bestätigtem Bestand vor 1919 gilt 2027.12.31 beziehungsweise eine frühere verbindliche Frist. Frühere gesetzliche Pflichten haben Vorrang. Die vollständige Funktion und ihr Leistungsträger werden vor Unterzeichnung nach § 6 bestätigt; eigene Tragwerksbeiträge werden unabhängig davon rechtzeitig geliefert. Die Eigentümerpflichten bleiben bestehen.

Anlage 3 - Tabelle 1

Meilenstein	Voraussetzung oder relative Frist	Bestätigtes Datum
Vertragsschluss	Beiderseitige Unterzeichnung; tatsächliches Datum	_____
T0	Erforderliche Unterlagen für erste Leistungen; Beginn bestätigt	_____

Anlage 3 - Tabelle 1

Meilenstein	Voraussetzung oder relative Frist	Bestätigtes Datum
Grundlagenprüfung	Binnen drei Werktagen nach Zugang	_____
Liefer-/Beschauplan	Binnen fünf Werktagen nach T0 gemeinsam bestätigen	_____
Objektbegehung	Zusätzlich enthaltene eigene Tragwerks-/Grundlagenbegehung grundsätzlich binnen zehn Werktagen ab T0; vollständige Buch-Erstprüfung gesondert zu bestätigen	_____
D1	Bemessungsgrundlagen, System/Lasten, Klassen und Planliste: T0 + drei Wochen	_____
D2	Fundierung, Lift, Unterfangung und Sicherungen: T0 + sechs Wochen	_____
D3	Bestand, Decken, Wände und Öffnungen: T0 + acht Wochen	_____
D4	Dachgeschoss Holz/Stahl, Aussteifung und Anschlüsse: T0 + zehn Wochen	_____
D5	Balkone/Stiegen/Rest, vollständiges eigenes Set und rechtzeitig eingelangte Werkstattpläne: T0 + zwölf Wochen; spätere Herstellerplanprüfung nach § 4	_____
PI-Bekanntgabe	PI erforderlich; Person, Auftrag, Honorarabdeckung und rechtzeitige Bekanntgabe mit Kenntnisnahme vor Unterzeichnung bestätigen; Wechsel unverzüglich melden	_____
B0 geplant	Vor Unterzeichnung zu vereinbarender voraussichtlicher Beginn der baulichen Ausführung	_____
B0 tatsächlich	Tatsächlicher Baubeginn; separat von T0 dokumentieren	_____
Ende des Bauphasenrahmens	Tatsächlicher B0 + achtzehn Kalendermonate; kein automatisches Vertragsende	_____

Anlage 3 - Tabelle 1

Meilenstein	Voraussetzung oder relative Frist	Bestätigtes Datum
Bauphase	Achtzehn Kalendermonate ab tatsächlichem B0 im Paket; Planung ab T0 davor und übliche Schlussleistungen danach bleiben enthalten	_____
Bauwerksbuch	Erforderliche vollständige Funktion; Übernahme und Honorarabdeckung ausdrücklich bestätigen; Lieferziele nach § 6 mit bestätigtem Leistungsträger verbindlich kalendern	_____
Bestandsfrist	Bei bestätigter Errichtung vor 1919: 2027.12.31; frühere verbindliche Frist geht vor	_____

Anlage 3 - Tabelle 2

Termin	Vorgesehene Phase
1	Untergrund/Fundierung vor Herstellung; dokumentierter Abgleich mit Bemessungsannahmen
2	Bewehrung der Fundamentplatte
3	Aufzugsgrube und Neu/Alt-Fundierungsanschluss
4	Erste kritische Aufzugsschachtphase
5	Weitere kritische Aufzugsschachtphase
6	Deckenertüchtigung und Durchbrüche
7	Weitere Öffnungen, Stiegen und Auflager
8	Dachgeschoss Holz/Stahl, Aussteifung und Verbindungen
9	Balkone und Anker/Befestigungen
10	Eigene tragwerksbezogene Rohbaukontrolle; gesetzliche PI-Rohbaubeschau durch bestätigten Funktionsträger
11	Tragwerksrelevante Ausbauphase
12	Eigene tragwerksbezogene Endkontrolle und Schlussbefunde; vollständige ZT-Bestätigung gesondert zu bestätigen

Anlage 4 - Honorar und Zahlungsplan

Anlage 4(1)

Die sechs ursprünglichen Honorarpositionen und deren Gesamtbetrag bleiben unverändert. E1-E7 bilden eine vorgeschlagene Arbeitsfassung der finanziellen Zuordnung zu großen Leistungsphasen; vor Unterzeichnung ist ein beiderseits bestätigter Leistungs- und Rechnungsplan als Anlagen 3-4 mit konkreten Ergebnissen, Daten, Nettobeträgen, Umsatzsteuer und Bruttobeträgen festzuhalten. Die Beträge sind keine Vorauszahlung und keine bestätigte Aufteilung eines vollständigen PI-, ZT- oder Bauwerksbuchhonorars.

Anlage 4(2)

Ein Kalendertag, eine administrative Bestellung, T0 oder ein Baubeginn löst allein keine Rechnung aus. Abrechenbar sind tatsächlich prüffähig erbrachte eigene Ergebnisse. Selbständige noch unbestätigte vollständige PI-, ZT- oder Bauwerksbuchleistungen sind weder Vorauszahlungsgrund noch Voraussetzung einer eigenen Rechnung über die sechs Positionen.

Anlage 4(3)

E2-E4 betreffen ausschließlich die jeweils vollständigen eigenen Berechnungen, Pläne, Details, Listen und interne fachliche Kontrolle. Sie setzen keinen eigenständigen noch unbestätigten PI-Bericht voraus. E6 wird nach tatsächlich erbrachter Untergrundbeschau und eigener Baubegleitung anteilig abgerechnet, nicht vollständig nach dem ersten Termin; E7 betrifft eigene Abschlussleistungen. Die erforderlichen vollständigen Funktionen bleiben nach §§ 5-6 vorgesehen und werden vor Unterzeichnung ausdrücklich hinsichtlich Übernahme und Honorarabdeckung bestätigt.

Anlage 4(4)

E5 setzt das vollständige eigene Ausführungsset und die Prüfung rechtzeitig eingelangter Werkstattpläne voraus; normale spätere Herstellerplanprüfungen bleiben nach § 4 enthalten. E7 setzt eigene Schlussbefunde, Mitwirkung an der ZT-Bestätigung, As-built-Tragwerk und geordnetes eigenes Abschlussdossier voraus. Die selbständige vollständige ZT-Bestätigung sowie das Gesamt-Bauwerksbuch mit Registrierung bleiben erforderliche zusätzliche Funktionen, ohne zugeteilten Betrag; ihre vollständigen Lieferbedingungen und Kosten werden vor Unterzeichnung bestätigt.

Anlage 4(5)

Für die eigene statische Betreuung sind im Grundhonorar zwölf physische B0-Ortstermine und die zusätzlich enthaltene anfängliche T0-Begehung nach §§ 7 und 8 enthalten. Bis zu sechs weitere physische Ortstermine können einzeln zu dem nachstehend festgelegten Tarif beauftragt werden. Umfang und Bauphasenrahmen richten sich nach diesem Vertrag.

Anlage 4(6)

Für n zusätzlich wirksam bestellte und ausgeführte physische Ortstermine, n von null bis sechs, beträgt das Netto-Optionsentgelt n × EUR 450,00. Sechs Optionen kosten EUR 2.700,00 netto beziehungsweise bei zwanzig Prozent EUR 3.240,00 brutto. EUR 14.000,00 / zwölf ist kein Zusatzterminpreis. Position 04 Untergrundbeschau und Position 05 Baubegleitung behalten unterschiedliche fachliche Ergebnisse; dieselbe Anwesenheit wird nur einmal als physischer Termin gezählt und nicht als zweiter Weg oder zusätzlicher Termin fakturiert.

Anlage 4(7)

Die Optionstabelle ist nur ein bedingtes Budget. Ungenutzte, nicht bestellte Optionen erhöhen das Honorar nicht; die gesetzlichen Folgen einer wirksamen später abbestellten Leistung sind gesondert zu beurteilen. Die drei vollständigen Funktionen stehen weiterhin ohne bestätigte Honorarabdeckung; ihre Kosten sind in der nachstehenden Optionstabelle nicht enthalten. Andere echte Änderungen, neue physische Drittprüfungen und gesetzlich berechtigte Behinderungsansprüche bleiben getrennt. Zusatzregie erfordert konkrete vorherige Beauftragung mit Stundenobergrenze und Leistungsnachweis; normale eigene Arbeit, Fahrt und Nachbearbeitung eines bepreisten Termins werden nicht nochmals in Regie fakturiert.

Anlage 4(8)

Die Zuordnungsmatrix ist eine vorgeschlagene Abrechnungsgliederung ausschließlich der sechs Honorarpositionen. Jede Spalte entspricht deren unverändertem Betrag, jeder Euro wird genau einmal zugeordnet. Aus der Matrix wird kein Preis für die vollständigen Funktionen PI, ZT und Bauwerksbuch abgeleitet. Die gesonderte Funktionstabelle lässt ihre Betragsfelder bewusst offen: weder Nullpreis noch bestätigte Inklusivleistung. Vor Unterzeichnung bestätigt der AN die Abdeckung durch das Grundhonorar oder bietet die notwendigen zusätzlichen Leistungen einschließlich externer Anbieter, Umfang, Nettoentgelt, Umsatzsteuer, Bruttoentgelt und Terminen ausdrücklich zur Annahme an.

Anlage 4(9)

E6 enthält die einmalige Position 04 Untergrundbeschau nach vollständigem eigenem Befund sowie den vorgeschlagenen eigenen Bauphasenanteil der Position 05. E7 enthält den übrigen eigenen Betreuungs-/Abschlussanteil der Position 05 und die Position 06 Schlussunterlagen. Es werden keine frühen PI-Teilbeträge aus Position 05 zugeordnet. Gleichzeitige eigene Beschau- und Betreuungsanwesenheit erhält eine Termin-ID; Fahrt und identische Leistung werden nicht doppelt fakturiert.

Anlage 4(10)

Die Zahlungstabelle erläutert ausschließlich die vorgeschlagene E1-E7-Verteilung des Grundhonorars bei zwanzig Prozent Umsatzsteuer und fünf Prozent Nettoeinbehalt nach § 12. Sie ist vor Unterzeichnung gemeinsam zu bestätigen. Umsatzsteuer wird vor Abzug des Einbehalts berechnet; die Auszahlung ist der Bruttobetrag abzüglich Nettoeinbehalt. Tatsächliche Fälligkeit setzt den abrechenbaren Stand voraus; bei wirksamer Ersatzgarantie entfällt der Geldabzug. Unbestätigte vollständige Zusatzfunktionen und Fremdkosten sind nicht in diesen Tabellen bewertet.

Anlage 4 - Tabelle 1

Honorarposition	Netto EUR	USt 20 % EUR	Brutto EUR
01 Ausführungsstatik	42.000,00	8.400,00	50.400,00
02 Durchbruchsplanung Bestand	6.000,00	1.200,00	7.200,00
03 Baugrubensicherung	5.000,00	1.000,00	6.000,00
04 Untergrundbeschau	800,00	160,00	960,00

Anlage 4 - Tabelle 1

Honorarposition	Netto EUR	USt 20 % EUR	Brutto EUR
05 Baubegleitung - zwölf Abnahmen	14.000,00	2.800,00	16.800,00
06 Schlussunterlagen	1.500,00	300,00	1.800,00
GESAMT	69.300,00	13.860,00	83.160,00

Anlage 4 - Tabelle 2

Etappe / Arbeitsfassung	Eigenes abrechenbares Ergebnis	Liefer-/Rechnungskalender zur Bestätigung	Netto EUR	USt 20 % EUR	Brutto EUR
E1	Grundlagen: System, Lasten, Klassen, Planliste und eigener Liefer-/Prüfplan	T0 + 3 Wochen; Datum: _____	6.930,00	1.386,00	8.316,00
E2	Fundierung, Lift, Unterfangung, Verbau: vollständige eigene Planung und interne Kontrolle	T0 + 6 Wochen; Datum: _____	13.453,33	2.690,67	16.144,00
E3	Bestand, Decken, Wände und bestätigte Öffnungsliste: vollständige eigene Planung	T0 + 8 Wochen; Datum: _____	16.511,67	3.302,33	19.814,00
E4	Dachgeschoss: Holz/Stahl, Aussteifung, Verbindungen und eigene interne Kontrolle	T0 + 10 Wochen; Datum: _____	9.175,00	1.835,00	11.010,00
E5	Balkone/Stiegen/Rest; vollständiges eigenes Set und rechtzeitig eingelangte Werkstattpläne	T0 + 12 Wochen; Datum: _____	6.930,00	1.386,00	8.316,00
E6	Eigene Untergrundbeschau und tatsächliche Baubegleitung anteilig nach dokumentiertem Stand	B0 bis Bauabschluss; Teilstände und Daten: _____	9.370,00	1.874,00	11.244,00
E7	Eigene Schlussbefunde, technische ZT-Mitwirkung, As-built-Tragwerk und eigenes Abschlussdossier	Eigener Abschluss vor benötigter Fertigstellungsanzeige; Datum: _____	6.930,00	1.386,00	8.316,00
GESAMT	Sechs eigene Positionen; Arbeitsfassung	Vor Unterzeichnung gemeinsam bestätigen	69.300,00	13.860,00	83.160,00

Anlage 4 - Tabelle 3

Ergebnis	01 EUR	02 EUR	03 EUR	04 EUR	05 EUR	06 EUR	Summe EUR
E1	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
E2	8.453,33	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.453,33
E3	10.511,67	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.511,67
E4	9.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,00
E5	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
E6	0,00	0,00	0,00	800,00	8.570,00	0,00	9.370,00
E7	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00	1.500,00	6.930,00
SUMME	42.000,00	6.000,00	5.000,00	800,00	14.000,00	1.500,00	69.300,00

Anlage 4 - Tabelle 4

Ergebnis	Netto EUR	USt 20 % EUR	Brutto EUR	Haftrücklass 5 % netto EUR	Zahlung nach Einbehalt EUR
E1	6.930,00	1.386,00	8.316,00	346,50	7.969,50
E2	13.453,33	2.690,67	16.144,00	672,67	15.471,33
E3	16.511,67	3.302,33	19.814,00	825,58	18.988,42
E4	9.175,00	1.835,00	11.010,00	458,75	10.551,25
E5	6.930,00	1.386,00	8.316,00	346,50	7.969,50
E6	9.370,00	1.874,00	11.244,00	468,50	10.775,50
E7	6.930,00	1.386,00	8.316,00	346,50	7.969,50
SUMME	69.300,00	13.860,00	83.160,00	3.465,00	79.695,00

Anlage 4 - Tabelle 5

Ausdrücklich beauftragte Zusatzregie	EUR netto je Stunde
Ziviltechniker	195,00
Projektleiter	145,00

Anlage 4 - Tabelle 5

Ausdrücklich beauftragte Zusatzregie	EUR netto je Stunde
Techniker	125,00
Technischer Zeichner	95,00

Anlage 4 - Tabelle 6

Kostenfall	Preisgrundlage	Netto EUR	Brutto EUR bei 20 %
Bis zu 6 Zusatzabnahmen	450,00 netto je tatsächlich ausgeführtem Zusatztermin	2.700,00	3.240,00
Grundhonorar + 6 eigene Zusatzabnahmen	Nur bei wirksamer Bestellung und Ausführung; unbestätigte vollständige PI-/ZT-/Buchkosten nicht bewertet	72.000,00	86.400,00

Anlage 4 - Tabelle 7

Erforderliche vollständige Funktion	Vor Unterzeichnung ausdrücklich zu bestätigen	Netto EUR	Brutto EUR
Vollständige PI-Funktion nach § 127	**Erforderliche Funktion; Übernahme und Honorarabdeckung vor Unterzeichnung ausdrücklich zu bestätigen.** Umfang, befugter interner/externer Leistungsträger, Termin, Grundhonorarabdeckung oder anzunehmendes Zusatzangebot.		
Vollständige ZT-Fertigstellungsbestätigung nach § 128	**Erforderliche Funktion; Übernahme und Honorarabdeckung vor Unterzeichnung ausdrücklich zu bestätigen.** Umfang, befugter interner/externer Leistungsträger, Termin, Grundhonorarabdeckung oder anzunehmendes Zusatzangebot.		
Bauwerksbuch für Bestand und neue Eingriffe einschließlich Erstprüfung und Registrierung	**Erforderliche Funktion; Übernahme und Honorarabdeckung vor Unterzeichnung ausdrücklich zu bestätigen.** Umfang, befugter interner/externer Leistungsträger, Termin, Grundhonorarabdeckung oder anzunehmendes Zusatzangebot.		

Anlage 5 - Angebot des Auftragnehmers

Anlage 5(1)

Beigefügt ist das vollständige Angebot 2026-470/AN01 vom 2026.09.17, vier Seiten, als «2026.10.13 Anlage 5 Originalangebot PECH 2026.09.17.pdf». Die ergänzende Geltung des beigefügten Angebots richtet sich nach der Rangfolge in § 2 Abs. 3.

Anlage 6 - Personen, Nachweise und Vertragsangaben

Anlage 6(1)

Die folgenden Angaben sind vor Unterzeichnung beziehungsweise vor der gesetzlich erforderlichen Funktionsübernahme aktuell zu bestätigen. Ein leerer Nachweis ersetzt keine Befugnis, Bestellung, Vertretung oder Deckung. Aktuelle Firmenbuch- und erforderliche Rechnungsdaten sowie Vertretungsnachweise sind beizubringen. Für PI, vollständige ZT-Bestätigung und Gesamt-Bauwerksbuch sind Übernahme, Umfang und Honorarabdeckung zwingend vor Unterzeichnung vollständig zu klären; die gesetzlichen Bekanntgaben folgen rechtzeitig vor der jeweiligen Tätigkeit.

Anlage 6(2)

Der Vertragsinhalt einschließlich sämtlicher Anlagen wird nur durch vollständige beiderseitige Unterzeichnung angenommen. Ergänzungen oder Einschränkungen sind vor Unterzeichnung mit konkretem Bezug auf Paragraph und Leistung, gegebenenfalls Preis- und Terminfolge, ausdrücklich festzuhalten. Die unterzeichnete Fassung muss alle offenen wesentlichen Felder und Festlegungen auflösen. Schweigen oder eine allgemeine Verweisung auf das Angebot ersetzt keine ausdrückliche Vereinbarung; die Rangfolge nach § 2 und die Formregeln nach § 16 bleiben maßgeblich.

Anlage 6(3)

Vor Unterzeichnung bestätigt der AN schriftlich den vollständigen Umfang, konkrete Ressourcen und Vertretungen, drei bis fünf einschlägige Projektreferenzen, aktuelle Preisgültigkeit und den Kalender in Anlage 3. Rechtsverbindliche Vertretung wird durch aktuelle passende Nachweise belegt; ein Projektkontakt wird nicht ungeprüft als einzelvertretungsberechtigt bezeichnet.

Anlage 6 - Tabelle 1

Person oder Nachweis	Verbindliche Angabe
AG und AN: aktuelle Firma, FN, UID, Geschäftsanschrift und tatsächliche Vertretung	Aktuelle Angaben und Vertretungsnachweis: _____
Projektleiter / Berechnungsverfasser / interner fachlicher Prüfer / Vertretung	Personen, Rolle, Befugnis, Kontakt und Verfügbarkeit: _____

Anlage 6 - Tabelle 1

Person oder Nachweis	Verbindliche Angabe
Vollständige PI-Funktion nach § 127	**Erforderliche Funktion; Übernahme und Honorarabdeckung vor Unterzeichnung ausdrücklich zu bestätigen.** Person, Befugnis, Unabhängigkeit, eigener oder externer Auftrag, Termine und Abdeckung: _____
Vollständige ZT-Fertigstellungsbestätigung nach § 128	**Erforderliche Funktion; Übernahme und Honorarabdeckung vor Unterzeichnung ausdrücklich zu bestätigen.** Person, Befugnis, Unabhängigkeit, eigener oder externer Auftrag, Termine und Abdeckung: _____
Bauwerksbuch für Bestand und neue Eingriffe einschließlich Erstprüfung und Registrierung	**Erforderliche Funktion; Übernahme und Honorarabdeckung vor Unterzeichnung ausdrücklich zu bestätigen.** Person, Befugnis, Unabhängigkeit, eigener oder externer Auftrag, Termine und Abdeckung: _____
Bestehende einschlägige Berufshaftpflicht	Versicherte Gesellschaft/Personen, Funktionen, Versicherer/Polizze, tatsächliche Fall-/Jahresdeckung, Sublimits, Selbstbehalt, Laufzeit/Nachdeckung und wesentliche Ausschlüsse laut aktuellem Nachweis: _____
Bankgarantie zum Ersatz des Haftrücklasses	Formular, Bank, Betrag, Zweck und Laufzeit vor Unterzeichnung: _____
Bevollmächtigte operative Absender / Zusatzaufträge	AG: _____ / AN: _____
Kapazität / Referenzen / Preisgültigkeit	Bestätigtes Team und Vertretung, drei bis fünf passende Referenzen, bestätigte Preisgültigkeit und Bindungsfrist: _____
Tatsächliche Bauteil-/Öffnungsliste und Termindaten	Anlagen 2-3 bestätigt, T0 und B0 separat: _____

Anlage 6 - Tabelle 2

Thema	Vertragsregelung
Umfang	Vollständige beauftragte Tragwerksplanung, alle relevanten Details/Anker, temporäre Sicherungen, Planwechsel und editierbare Unterlagen nach §§ 3-4 und 10.

Anlage 6 - Tabelle 2

Thema	Vertragsregelung
PI / ZT / Bauwerksbuch	**Erforderliche Funktion; Übernahme und Honorarabdeckung vor Unterzeichnung ausdrücklich zu bestätigen.** Alle drei vollständigen Funktionen bleiben erforderlich; die sechs eigenen technischen Beiträge bleiben im Grundhonorar. Kein automatisch angenommener Anbieter und kein ungeprüfter Nachweis.
T0 / B0 / Dauer	Planung D1-D5 nach 3/6/8/10/12 Wochen ab T0; achtzehnmonatiger tatsächlicher B0-Rahmen und übliche Schlussleistungen im Preis. Keine automatische Beendigung oder Monatszuschläge.
Physische Termine	Eigene anfängliche T0-Begehung zusätzlich enthalten; zwölf eigene B0-Termine und bis zu sechs einzeln bestellte zusätzliche eigene Abnahmen zu EUR 450,00 netto. Vollständige PI-Funktion und Buch-Erstprüfung gesondert hinsichtlich Übernahme und Honorarabdeckung bestätigen; gleiche Fahrt nicht doppelt verrechnen.
Werkstatt / Material	Eigene Details termingerecht; spätere Werkstattpläne normal binnen zwei Werktagen oder begründet konkreter Termin. Dokumentarische Materialkontrolle enthalten; neue physische Drittprüfungen separat konkret bestellen.
Preis / Zusatzverfahren	Sechs unveränderte Honorarpositionen, EUR 69.300,00 netto. Für die drei erforderlichen vollständigen Funktionen ist Übernahme und Grundhonorarabdeckung oder Zusatzangebot vor Unterzeichnung ausdrücklich zu bestätigen; kein Betrag eingesetzt. Keine automatische Indexierung oder Zusatzkostenannahme.
Rechnung / Sicherheit	Große Ergebnisetappen E1-E7 als Arbeitsfassung mit festen Beträgen; gemeinsamer Liefer-/Rechnungskalender vor Unterzeichnung bestätigen. Nur eigene erbrachte Ergebnisse, keine unbestätigte PI-Vorauszahlung; dreißig Kalendertage Zahlung, zehn Werktage Prüfung, fünf Prozent netto Einbehalt oder gleichwertige Garantie. § 1170b bleibt unverkürzt.
Gewährleistung / Verzug	Dreijährige vertragliche Gewährleistung mit gesetzlichen Vorbehalten. Vertragsstrafe 0,1 Prozent der betroffenen Netto-Etappe je schuldhaftem Werktag, insgesamt höchstens fünf Prozent des Netto-Pakets; gesetzliche Mäßigung und keine doppelte Schadenskompensation.
Nutzungsrechte / Beendigung	Projektbezogene Fortführung, native Unterlagen und Nachfolgerübergabe; freie AG-Abbestellung mit gesetzlichen §-1168-Folgen und unveränderten zwingenden Rechten. Kein unbegrenzter Einbehalt wegen später nicht ausgeführter Bauphasen.

Anlage 6 - Tabelle 2	
Thema	**Vertragsregelung**
Befugnis / Versicherung	Rollenbezogene aktuelle Befugnis und rechtlich erforderliche Unabhängigkeit belegen; bestehende einschlägige Police administrativ bestätigen, ohne zusätzliche vertragliche Mindestdeckungsforderung; zwingende gesetzliche Versicherungspflichten bleiben unberührt.

Unterschriften

Ort und tatsächliches Datum: _____

Für die AG - A&C Wohnart Immobilien GmbH

Tatsächlich vertretungsberechtigte Person und Funktion: _____

Unterschrift beziehungsweise qualifizierte elektronische Signatur: _____

Für den AN - Dr. PECH Ziviltechnikergesellschaft mbH

Tatsächlich vertretungsberechtigte Person und Funktion: _____

Unterschrift beziehungsweise qualifizierte elektronische Signatur: _____